

分类号: C93
密 级: 公开

单位代码: 10422
学 号: 202141023



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree
(专业学位)

论文题目: 政策执行中的“共识型变通”研究
——以 S 区创业人员房租补贴为例

Research on Consensus-Based Flexibility in Policy
Implementation ——A Case Study on the Rent
Subsidy for Entrepreneurs in S District

作者姓名 泥丹

培养单位 政治学与公共管理学院

专业学位名称 公共管理

指导教师 李振 教授

合作导师

2024 年 6 月 5 日

分类号：C93
密 级：公开

单位代码：10422
学 号：202141023



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

(专业学位)

论文题目：政策执行中的“共识型变通”研究

——以 S 区创业人员房租补贴为例

Research on Consensus-Based Flexibility in Policy Implementation

——A Case Study on the Rent Subsidy for Entrepreneurs in S District

作 者 姓 名 泥丹

培 养 单 位 政治学与公共管理学院

专 业 名 称 公共管理

指 导 教 师 李振 教授

合 作 导 师

2024 年 6 月 2 日

摘 要

政策的执行效果体现着政府的治理能力和治理水平。但在现实中，政策受到相关主体、客体等因素的影响在执行过程中会遇到不同的阻碍，导致政策执行难度增大，继而引发了执行者采取各种变通方式应对阻碍的行为。因此，探索政策执行过程中的变通行为，优化政策执行效果是国家治理现代化的重要课题。

谈及“变通”学者多从消极方面进行研究。但本文选取 Q 市 S 区创业人员房租补贴为研究对象，通过深入调查和访谈，借助街头官僚、政策执行互适等相关理论，将“行政共同体”的概念与“互适模型”相结合，搭建出政策执行中“共识型变通”的分析框架。本文以政策发展为脉络，分析创业人员房租补贴出台的背景原因、演变过程、执行情况，找出基层执行过程中存在的问题，如：二次发包、寻求外援、简化勘验等。在此基础上进行深入探究“共识型变通”生成的过程，并对其表现形式和产生的原因作了详细介绍。

研究发现，与学者所提出的下级对抗上级的消极变通带来的政策执行偏差不同，“共识型变通”则是当基层政策执行者遇到政策执行阻碍时，上下级部门间通过积极的互动、主动合作，达成政策执行共识。这种“变通”会成为政策执行遇到阻力时的“减压阀”，使得政策主体积极主动去修正“政策执行的偏差”，推动政策顺畅执行。探究原因后本文发现，之所以上下级部门间会达成“共识型变通”主要受三个因素的影响：政策执行者与目标群体之间的调适互动是诱因；利益—避责机制形成的“行政共同体”则是产生“共识型变通”的根本因素；外部政策环境的变化也是重要因素。最后，本文根据案例分析探讨启发，设计出 4 条优化基层政策执行的相关路径：实现“共识型决策”、畅通信息交换渠道、凝聚“行政共同体”、强化政策执行跟踪，希望通过以上措施提高基层的政策执行能力，规避政策执行偏差，释放更多的政策红利惠及群众。

关键词：政策执行；政策变通；共识型变通；房租补贴政策

ABSTRACT

The implementation effect of the policy reflects the government's governance capacity and governance level. However, in reality, the policy will encounter different obstacles in the implementation process under the influence of relevant subjects, objects and other factors, which makes it more difficult to implement the policy, and then causes the executors to adopt various flexible ways to deal with the obstacles. Therefore, exploring flexible behavior in the process of policy implementation and optimizing the effect of policy implementation is an important topic in the modernization of national governance.

When it comes to "flexibility", scholars mostly conduct research from negative aspects. However, this paper selects the rent subsidy for entrepreneurs in Q City S District as the research object. Through in-depth investigation and interviews, and with the help of relevant theories such as Street bureaucrats and mutual adaptation model to build an analytical framework of "Consensus-Based Flexibility" in policy implementation. This article takes policy development as the context, analyzes the background reasons, evolution process and implementation of rent subsidy for entrepreneurs, and finds out the problems existing in the grass-roots implementation process, such as: secondary contracting, seeking foreign aid, simplifying inspection and so on. On this basis, the process of the generation of "Consensus-Based Flexibility" is deeply explored, and its manifestations and causes are introduced in detail.

The study found that unlike the negative flexibility proposed by scholars for lower departments against upper departments, which leads to policy implementation bias, "Consensus-Based Flexibility" means that when grass-roots policy implementer encounter obstacles in policy implementation, the upper and lower departments reach a consensus on policy implementation through active interaction and active cooperation. This "flexibility" will become a "pressure-reducing valve" when policy implementation encounters resistance, so that policy subjects can proactively correct the "deviation of policy implementation" and promote the smooth implementation of policies. After exploring the reasons, this paper finds that the reason why the upper and lower departments reach "Consensus-Based Flexibility" is mainly

affected by three factors: The adjustment interaction between policy executors and target groups is the incentive; The administrative community formed by the benefit-avoidance mechanism is the root cause of the "Consensus-Based Flexibility"; The changes in the external policy environment are also important factors. Finally, according to the exploration of this article, four relevant paths to optimize the implementation of grass-roots policies are proposed: realizing "Consensus-Based decision", smoothing information exchange channels, consolidating "administrative communities", strengthening policy implementation tracking, hoping to improve grass-roots policy implementation capabilities through the above measures and avoid policy implementation deviations, and more policy dividends can be released to benefit the people.

Keywords: Policy implementation; Policy flexibility; Consensus-Based Flexibility; Rent subsidy for entrepreneurs

目 录

第一章 绪论.....1

第一节 研究背景.....1

第二节 研究意义.....2

一、理论意义.....2

二、现实意义.....3

第三节 研究综述.....3

一、国外研究现状.....3

二、国内研究现状.....6

三、已有研究述评.....9

第四节 研究思路和方法.....9

一、研究思路.....9

二、研究方法.....10

第五节 研究的创新之处与不足11

第二章 概念界定及理论基础13

第一节 相关概念界定.....13

一、共识型变通.....13

二、行政共同体.....14

第二节 理论基础.....15

一、街头官僚理论.....15

二、政策执行互适理论模型.....17

第三节 政策执行中“共识型变通”的一个分析框架.....18

第三章 Q 市 S 区创业人员房租补贴政策的概况21

第一节 Q 市 S 区的基本概况21

第二节 创业人员房租补贴政策的出台背景21

一、政策的强扩散推动.....21

二、目标责任制的刺激.....23

三、管理体制的改革.....27

第三节 创业人员房租补贴政策演变过程28

一、政策大力执行阶段.....28

二、政策调整缩紧阶段.....29

三、政策走向终结阶段.....29

第四节 创业人员房租补贴政策的执行情况29

一、政策执行流程.....30

二、政策执行成效.....31

第四章 “共识型变通”的生成过程与表现形式.....	32
第一节 政策执行者与目标群体之间的调适互动的表现	32
一、二次发包.....	32
二、寻求外援.....	33
三、简化勘验.....	35
第二节 上下级部门间的互动方式	36
一、下级主动发起:请示汇报	36
二、上级主动发起:调度工作	37
第三节 “共识型变通”的表现形式.....	41
一、显性变通.....	41
二、隐性变通.....	42
第五章 “共识型变通”产生的原因分析.....	46
第一节 政策执行者与目标群体之间的调适互动	46
一、行政资源与执行能力不匹配.....	46
二、政策本身因素.....	48
三、非正式关系因素.....	49
第二节 “行政共同体”的默许	50
一、利益的一致性.....	50
二、联合避责的诉求.....	51
第三节 政策环境的变化.....	54
一、经济环境的改变.....	54
二、政治环境的嬗变.....	55
三、社会环境的变动.....	56
第六章 优化基层政策执行的路径	57
第一节 以“共识型决策”提升政策质量.....	58
一、通过“开门”增强政治群体间的参与.....	58
二、通过“磨合”解决政治系统内部分歧.....	59
第二节 畅通信息交换渠道.....	59
一、政策主体与客体的信息交换.....	59
二、上下级部门间的信息交换.....	60
第三节 凝聚“行政共同体”	61
一、强化激励调动干部.....	61
二、精准问责保护干部.....	63
第四节 强化政策执行跟踪.....	64
一、加强政策执行反馈监督.....	64
二、做好政策变通风险评估.....	65
结论.....	66
参考文献.....	67

附录 访谈提纲.....71

第一章 绪论

本章为绪论部分,重点介绍研究的背景和目的,明确研究的意义,体现研究的价值。在研究综述部分,对国内外政策执行的相关理论进行文献梳理。随后,阐明文章的研究思路,从更加宏观且清晰的角度了解本文的主要组成部分及重点,并通过研究方法的介绍,保证研究结果的可靠性。最后,介绍本研究存在的创新和不足之处,带来新的视角和思考方式。

第一节 研究背景

公共政策制定的初衷是为了解决各领域所存在的社会问题,其制定后各级政府通过执行将纸面的政策落地,使意识形态领域的政策转化为地方政府的实际行动,推动社会治理。在中国这样一个超大规模的国家中,从政策的制定到执行,需要各级地方政府的配合。地方政府具有双重属性——它既是中央政策的执行者,又是地方政策的自主制定者。

“上有政策,下有对策”,笔者在近年来的工作中发现,地方政府在执行上级政策的过程中会选择不同类型的执行方式。有的地方政府在执行上级政策时“先行先试”,因地制宜出台符合当地的政策,通过“政策试点”然后全面推广,实现政策创新;有的地方政府在政策执行时通过“政策调适”对政策的方案内容、执行的过程进行弹性调整,使得政策能够顺利推进并落地;而有的却在政策执行中“走了样”“变了味”,出现了政策执行偏差——政策制定和政策执行“两张皮”的现象。地方政府的官员在执行公共政策时所做的不同选择背后有着极其复杂的影响因素,我们需要理清其背后的逻辑,才能让公共政策在中国这个超大规模的国家中发挥最大效用,释放政策红利,更好地惠及民众。

2014年9月,在夏季达沃斯论坛开幕式上,国务院总理李克强致辞并强调,要借改革开放创新的“东风”,推动中国经济科学发展,在960万平方公里土地上掀起“大众创业”

“草根创业”的新浪潮，形成“万众创新”“人人创新”的新态势。^②2015年3月，“大众创业、万众创新”被正式写入政府工作报告，并计划将其发展成为推动中国经济持续增长的“双引擎”之一。

随后，国务院及地方政府密集出台了大量关于创新创业的相关政策。中央层面，国务院发布“双创”政策指导意见，为地方政府提供执行思路。如：3月印发《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》国办发〔2015〕9号文、6月印发《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》国发〔2015〕32号文，其中这两个文件都关注到了要给予创客空间等孵化基地补贴。地方层面，各级地方政府根据中央的指导政策文件并结合地方实际出台并创新了一系列的“双创”政策文件。

本文以Q市S区人社局在执行“双创”政策时主动出台的创业人员房租补贴为例，通过构建政策执行中的“共识型变通”研究分析框架，探究基层政府在政策执行过程中遇到的问题，对基层政府内部上下级部门达成政策的“共识型变通”的形成过程、表现形式、生成原因等进行分析，并尝试提出对策以优化基层政策执行。

第二节 研究意义

政策执行过程中，一旦发生“变通”就可能出现政策执行偏差，扰乱基层治理生态，因此对于政策变通的研究，具有重要的理论意义和现实意义。

一、理论意义

目前学界对于政策执行的研究较多，对于政策变通理论的研究较少。此外，学者们对政策变通理论的研究大多将政府上下级部门放在对立的角度去探讨，进而提出了各种类型的变通方式，并分析其产生的原因。但是将基层政府的上下级部门看作“行政共同体”放在合作的角度，去研究“共识型变通”的理论还比较欠缺。因此，本文以S区人社局在执行中央公共政策时出台并落实的创业人员房租补贴为例，重点探究政策执行过程中遇到问题时，作为政策执行部门的基层人社所如何与政策目标群体调适互动以及与其上级部门区人社局进行沟通协商，最终达成执行共识，实现“共识型变通”。

^②中央政府门户网站.大众创业、万众创新全记录（2013—2015年）[EB/OL]（2014-12-29）[2023-9-10].https://www.gov.cn/xinwen/2014-12/29/content_2798382.htm.

本研究为政策变通行为提供了更多的实证观察,有助于理解上下级部门间“共识型变通”的发生逻辑,也为理顺纵向基层政府内部上下级部门在政策执行的互动过程提供了一种新的可能解释,进一步丰富了政策变通执行理论的研究。

二、现实意义

十九届四中全会做出了“坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”的重要决定。^①推进基层社会治理体系和治理能力现代化,将我国制度优势更好转化为国家治理效能,关键在于政策的执行。基层政府是落实基层主体治理责任、贯彻中央方针目标的重要政治工具,其对中央政策的理解和执行成果影响着政策效果的好坏。“上面千条线,下面一根针”,当前基层政府在治理中面临着庞杂的任务,执行政策时会受到复杂治理场域中众多因素的影响,易出现政策执行偏差。

本文以 Q 市 S 区创业人员房租补贴为例展开论述,并将“行政共同体”的概念与“互适模型”相结合,剖析公共政策执行过程中政策执行者和目标群体间的调适互动,进而引发作为“行政共同体”的上下级部门在执行遇到阻力时如何通过互动达成共识,对政策进行变通。通过研究可以帮助我们了解地方政府间上下级部门达成政策“共识型变通”的逻辑机理,也有助于政策制定者更好地了解政策执行者和目标群体间的调适行为并及时采取措施规避政策目标的置换;此外,本文也为基层政府预防和消除政策执行偏差的发生提供了借鉴,有助于推动政策更好落地,将政策优势转化为治理效能,完善基层社会治理体系和治理能力现代化。

第三节 研究综述

政策制定后转入执行阶段,由于复杂治理场域中存在众多因素,会对政策执行产生一定的影响,国内外学者对“政策执行”展开了丰富的研究,笔者对其进行了如下梳理。

一、国外研究现状

戈金认为关于西方公共政策的研究可以分为三个阶段。^②

^①新华社.习近平.《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》[EB/OL]. (2019-11-05) [2023-9-12].http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/05/content_5449023.htm?trs=1.

^②Goggin, M.L., et al., Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation[J]. American Political Science Association, 1990, 85(1): 324.

第一阶段开始于 20 世纪 70 年代，以美国学者普雷斯曼和韦达夫斯基出版的《执行——华盛顿的美好期待是如何在奥克兰破灭的》一书为标志，他们通过对于奥克兰计划进行深入研究得出结论认为：联邦政府拟解决的公共问题失败是因为在政策执行过程中联合行动具有复杂性而非与政策制定相关。此后，公共政策研究领域由政策制定和政策评估转向政策执行，并掀起了“执行运动”（Implementation Movement）的研究热潮。学者们对该阶段政策执行的研究偏向于实务研究，从实际发生的个案中探索政策执行失败的原因，以经验总结为主，未能从中概括出具有普适性的结论。

第二阶段发生在 20 世纪 70 年代末至 80 年代，该阶段学者们对于政策执行的研究进行了系统化的梳理，并利用模型去进行解释，这个阶段形成了“自上而下”和“自下而上”两种完全相反的分析框架。

“自上而下”（Top-down Approach）是从政策制定者的视角进行思考，重点关注政策执行者以及目标群体的行为与上级制定政策的一致性。比较典型的如“史密斯模型”，史密斯在《政策执行过程》一文中阐述了影响政策执行的四大因素：理想化的政策、执行机构、目标群体以及环境因素，这四种因素之间存在着互动关系，其系统运动方向决定了政策执行的结果。^①霍恩和米特提出的“系统模型”则认为系统自身及外部环境会影响政策决定与政策效果的转变过程，而系统中所包含的六个因素分别是：政策标准与目标、政策资源、组织间的沟通与强化行动、执行机构的特性、经济与政治环境、执行人员的意向。^②该模型虽将影响政策执行的主要因素都纳入了其中，但未明确六个因素之间的互动关系。而梅兹曼尼安和萨巴蒂尔所提出的“综合模型”则考虑到了政策执行领域的各种变量，并联系影响政策执行各个阶段的因素，将其分成三大类：政策问题的可解决性、政策本身的规制能力、政策本身以外的变量。^③“自上而下”的研究途径过于关注中央的政策制定，忽略了其他行动者，尤其是基层官员在政策执行中的作用。

“自下而上”（Bottom-up Approach）的政策执行模式，则将关注点放在了基层政策的执行者身上，认为他们手中所掌握的自由裁量权会使其成为政策执行过程中的关键行动者，他们会在行动中对公共资源进行再分配。代表学者有李普斯基，他在《街头官僚：

^①Smith, T.B. The Policy Implementation Process [J]. Policy Sciences, 1973, 4(2): 197-203.

^②Van Meter, D.S. and C.E. Van Horn, The Policy Implementation Process: a conceptual framework [J]. Administration and Society, 1975, 6(4): 445-488.

^③Sabatier, P.A. and D. Mazmanian, The Conditions of Effective Implementation: A Guide to Accomplishing Policy Objectives [J]. Policy Analysis. 1979, 5(4): 481-504.

公共服务中个人的困惑》一书中明确了街头官僚的概念，认为街头官僚是“在工作当中必须与民众直接互动，或是在执行公务方面具有实质裁量权的公职人员”。^①街头官僚与政府组织的管理者在目标和利益上存在着差异，由于街头官僚手中掌握较高的自由裁量权，当个人利益与组织目标发生冲突时，他们会利用自由裁量权进行利益冲突的调停。麦克拉夫林则提出了“互适理论模型”，他认为政策执行主体与政策目标群体基于共同利益的诉求，其互适行为贯穿于整个政策执行过程。这个过程是一个变动的而非静止的状态，双方就方式或目标不断进行动态互适以达成双方利益共识。^②“自下而上”的研究途径过于高估基层执行者的目标、策略和行动能力，忽略了政策领导及相应责任归属的问题。

第三阶段发生在 20 世纪 90 年代，学者们试图提出更加整合的执行框架，强调机构间的网络关系。按网络结构来看，在垂直领域学者们关注层级政府间的府际关系运作。如：戈金提出了“府际间政府执行沟通模型”，他认为政府进行决策和执行实际上就是不同层次团体间相互协商、讨价还价和妥协的过程。因为在行政体系中不同层级政府间既存在冲突也存在合作关系，同时地方政府有政策裁量权，并可以在不同时间和不同管辖权下具有不同执行的动态变量。^③在水平关系上学者们关注政府和民间部门的伙伴关系。如：萨巴蒂尔和杰金斯所提出的“支持联盟框架”——在联盟中既有不同层级政府的行动者也有社会行动者，他们有共同的信仰和利益，因此形成的联盟较为稳定。^④另外，马特兰德提出的“模糊—冲突”模型，则从政策的本质特征入手，提取出模糊性和冲突性两个政策属性，并据此划分了政治执行、行政执行、试验执行、象征执行四种模式。^⑤网络整合阶段的模型虽然综合了“自上而下”和“自下而上”两种范式，但由于其分析复杂，涉及因素过多，很难真正用于解决政策执行中存在的问题。

^①Lipsky, M. Street-Level Bureaucrats: Dilemmas of the Individual in Public Services [M].New York: Russell Sage Foundation,2010:3.

^②McLaughlin, M. Implementation as Mutual Adaptation: Change In Classroom organizations, Social Program Implementation [M].New York: Academic Press, 1976:167-180.

^③Goggin, M.L., et al., Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation [M].New York: Harper Collins, 1990:32.

^④Sabatier, P.A. and H.C. Jenkins-Smith, Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach [M].Boulder, Colo: Westview Press, 1993: 123-272.

^⑤Matland, R E. Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation [J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 1995, 5(2): 145-174.

二、国内研究现状

对于国内研究现状的介绍,不仅会从宏观层面梳理我国学者对政策执行的相关理论研究成果,更会聚焦到政策变通这个具体的领域,针对不同学者对政策变通的定义、分类、产生原因及特定应用场景等进行梳理,以期更深入地理解政策执行及政策变通的相关理论知识。

(一) 政策执行的国内研究

20 世纪 90 年代中后期开始,我国学者对公共政策执行的研究形成热潮。与西方学者的理论研究相同,我国学者对于政策执行的研究也可以大致分为三个不同的视角。

一是在“自上而下”视角中,我国学者关注政策执行央—地关系的研究。贺东航、孔繁斌认为,为避免公共政策在执行过程中陷入“碎片化”的现象,可借助中国特色制度的高位推动,通过层级性治理和多属性治理,解决公共政策在中央与地方、不同部门之间的贯彻与落实的问题。^①薛立强、杨书文通过深入研究“十一五”期间成功关停小火电政策的成功执行,揭示了中国政策执行模式具有三大显著特点:“层级加压+重点主抓型”体制架构;自上而下的政策执行过程;“恰当的政策+高层的决心”构成政策执行到底的充分条件。^②任丙强则通过对环境政策执行的分析,认为中央与地方关系是影响的重要因素,并提出中央政府对地方政府的激励是在政治理念指导下,通过政治任务、干部绩效考核以及财政激励等三个维度来实现。^③

二是在“自下而上的”研究视角,学者们更关注地方官员执行政策的实际行动。钱再见与金太军关注到了政策的阻滞问题,认为政策执行主体往往会由于自身的态度、素质和能力等原因,消极、被动、低效地执行政策,甚至影响和阻挠公共政策的有效执行。^④霍海燕则从政策执行人员的角度发现了政策执行存在替代执行、象征执行、选择执行、附加执行、机械执行的问题。^⑤

三是从整合视角出发,研究者们突破了单一视角的限制,并将中国的政策执行放在我国特有场景下分析,更具中国特色。如吴少微、杨忠成功识别了中国“压力型体制”

^①贺东航,孔繁斌.公共政策执行的中国经验[J].中国社会科学,2011(05):61-79.

^②薛立强,杨书文.论中国政策执行模式的特征——以“十一五”期间成功关停小火电为例[J].公共管理学报,2011,8(04):1-7.

^③任丙强.地方政府环境政策执行的激励机制研究:基于中央与地方关系的视角[J].中国行政管理,2018(06):129-135.

^④钱再见,金太军.公共政策执行主体与公共政策执行“中梗阻”现象[J].中国行政管理,2002(02):56-57.

^⑤霍海燕.当前我国政策执行中的问题与对策[J].理论探讨,2004(04):87-90.

和“集体主义文化”这两种特定情境，并对“模糊—冲突”模型进行了进一步的修正，并提出了通过上级压力、建立共生关系、降低政策模糊性三种方式来解决中国政策的实施难题。^①

（二）政策变通的国内研究

政策执行偏差和政策变通是政策执行的两类典型研究，我国学者也形成了丰富的理论成果。

“政策执行偏差”是执行者在实施政策过程中，由于主客观因素的作用，其行为效果偏离政策目标并产生了不良后果的政策现象。^②陈振明将执行偏差归纳为四类，即替换性执行、选择性执行、象征性执行以及附加性执行。^③李旭琴对街头官僚在绩效目标异化时所表现出来的四种行动逻辑进行了研究，据此进一步探讨了他们在公共利益权威性分配过程中可能出现的执行偏差，包括：激励不足的敷衍式政策执行、规则依赖下的机械式与野蛮式政策执行、投机思想下的选择式执行、弃权导致的观望式政策执行。^④王洛忠、李建呈则对其他学者的研究进行了总结，认为政策执行扭曲、政策执行走样、政策执行阻滞、政策执行梗阻、政策执行变通、政策执行失真均属于政策执行偏差表现形式。^⑤

国内学者对政策执行变通问题的研究起步较晚，“变通”这一概念最早是在刘世定、孙立平提出。他们将制度变通作为中国一种制度变迁方式。随后学者们对政策变通的含义和形式做了诸多讨论，如：陈振明从较为积极的方面给出了定义，他认为政策变通是因人、因时、因事、因地制宜地执行政策的方法，是原则性与灵活性在政策执行过程中的体现。陈振明认为政策变通既包括“求神似，去形似”的正确变通，也包括“不求神似，只求形似”和“既不求神似，也不求形似”歪曲变通。^⑥庄垂生则对政策变通给出了比较中性的定义，他认为政策变通是指在政策执行过程中，未经政策制定者同意与准许，自行变更原政策内容并加以推进的行为，可能合法也可能不合法。在此基础上他进一步提出了四种变通形式，分别是：自定义性政策变通、调整性政策变通、选择性政策变通和歪曲性政策变通。^⑦而刘祖华则对政策变通行为持否定态度，他认为变通是介乎于正式

^①吴少微,杨忠.中国情境下的政策执行问题研究[J].管理世界, 2017(02): 85-96.

^②宁骚.公共政策学[M].北京:高等教育出版社, 2003: 392.

^③陈振明.政策科学[M].北京:中国人民大学出版社, 1998: 37.

^④李旭琴.街头官僚在公共政策执行中的偏差及矫正[J].北京工业大学学报(社会科学版), 2009, 9(03): 50-54.

^⑤王洛忠,李建呈.政策执行缘何走样?——基于L市大气污染防治攻坚战案例研究[J].理论探讨, 2020(05): 152-159.

^⑥陈振明.政策科学:公共政策分析导论[M].北京:中国人民大学出版社, 2003: 272-273.

^⑦庄垂生.政策变通的理论:概念、问题与分析框架[J].理论探讨, 2000(06): 78-81.

与非正式运作方式之间的一种准正式的运作方式。从表面上来看,它所遵循的原则及试图实现的目标是与原政策一致的,但变通后的目标就其更深刻的内涵来看则可能与原有政策目标和精神不尽相同甚至根本背道而驰。他认为变通是基层政府欺骗上级的自利行为。^①张翔则将基层政策变通执行看作是一个上下级之间就如何执行政策达成“执行共识”的结果,从组织学的角度提出了“共识式变通”的概念。^②

同时,在研究政策执行过程中发生“偏差”或“变通”的原因方面,学者也达成了以下几点共识。有学者认为是政策本身与地方实情的不匹配导致了政策变通的产生。如:艾云分析了高压态势下中央进行计划生育考核检查时设置的标准和任务过高才引发了基层政府普遍用作假或变通来应对检查考核。^③而有的学者考虑到政策执行主体维护自身利益的动机则是诱发政策变通的主要原因。丁煌则认为,政策执行在本质上是政策各相关主体基于利益得失来进行利益博弈的过程,政策执行主体的行为会受利益所驱动的影响,并且这种主体间的利益冲突或矛盾不可避免,因此就会导致政策执行阻滞现象的发生;^④陈家建、边慧敏、邓湘树则在此基础上进一步探究,提出政府部门的利益是由科层结构所塑造的,高度分化的科层组织体系使得各个部门在执行政策过程中相互博弈,牺牲了政策的原初目标,通过选择性、变通性地执行政策达成妥协。^⑤更有不少学者则将原因锁定在了政治体制模式上,他们认为当前我国特有的政治体制模式如:“行政发包制度”^⑥“压力型体制”^⑦“政治锦标赛体制”^⑧则是产生政策变通的重要原因。

此外,学者们还突破了对于政策执行变通常规模式的研究,将其放到了运动式治理的特定场景中进行观察。刘骥、熊彩以计生政策为例,强调运动式治理中政策往往会从日常工作变成政治任务,从而引发条块关系工作模式的转换,最终导致密集的政策变通。^⑨崔晶则从基层政府与辖区企业、民众一起“运动式应对”环保督查的行为出发,发现“运动式应对”作为中国基层治理和政策执行独特方式,是官僚体制逻辑和社会情境逻辑共

^①刘祖华.村头官僚、政策变通与乡村政策的实践逻辑——村干部政策角色的一个解释框架[J].甘肃行政学院学报, 2008(02): 25-31.
^②张翔.基层政策执行的“共识式变通”:一个组织学解释——基于市场监管系统上下级互动过程的观察[J].公共管理学报, 2019, 16(04): 1-11.
^③艾云.上下级政府间“考核检查”与“应对”过程的组织学分析——以A县“计划生育”年终考核为例[J].社会, 2011(03): 68-87.
^④丁煌.利益分析:研究政策执行问题的基本方法论原则[J].广东行政学院学报, 2004(03): 27-34.
^⑤陈家建,边慧敏,邓湘树.科层结构与政策执行[J].社会学研究, 2013, 28(06): 1-20.
^⑥周黎安.行政发包制[J].社会, 2014(06): 1-38.
^⑦荣敬本.变“零和博弈”为“双赢机制”——如何改变压力型体制[J].人民论坛, 2009(02): 28-29.
^⑧周飞舟.政府行为与中国社会发展——社会学的研究发现及范式演变[J].中国社会科学, 2019(03): 21-38.
^⑨刘骥,熊彩.解释政策变通:运动式治理中的条块关系[J].公共行政评论, 2015, 8(06): 88-112.

同塑造的结果。^①

三、已有研究述评

国内外的学者都从“自上而下”“自下而上”以及网络整合视角对政策执行进行了充分的研究,尤其是我国学者根据中国特有的治理情景对政策变通行为做了进一步探讨,为本文的写作提供了翔实的理论素材和可借鉴的研究视角。但当前对于政策执行变通的研究大多将各级政策执行主体放在对抗的角度去分析,而将其放在合作的角度研究政策执行变通的理论较少。此外,与周雪光、练宏所提出的“政府内部上下级间谈判分析模型”^②类似,笔者通过实际工作发现,基层政府内部下级部门在政策执行遇到难题时会通过各种调适互动与上级部门进行“讨价还价”,最终上下级部门会达成“共识型变通”,推动政策执行。那此种情况下的“共识型变通”缘何产生?其内在逻辑又是如何?对基层政府在执行政策中有何借鉴?需要我们做出进一步探讨。

第四节 研究思路和方法

本节主要梳理研究思路,确定研究方法。通过理顺研究思路,明确本文的研究问题,更好规划研究过程,并根据研究问题选定合适的研究方法,保证研究结果的准确性和可信度。

一、研究思路

本文深入调查研究 Q 市 S 区创业人员房租补贴,运用案例分析法、访谈法等研究方法,通过对政策的出台背景、政策演变过程、执行情况进行梳理,结合政策执行过程中遇到的问题,重点探究地方基层政府间上下级部门达成政策“共识型变通”背后的生成逻辑,并据此提出优化基层执行的建议。

本文共分为六个章节,现对各章节的主要内容进行如下梳理:

第一章为绪论部分,介绍了论文的研究背景及研究意义;在研究综述部分,通过对政策执行的三个不同视角:“自上而下”和“自下而上”以及整合视角为脉络进行文献

^①崔晶.“运动式应对”:基层环境治理中政策执行的策略选择——基于华北地区 Y 小镇的案例研究[J].公共管理学报,2020,17(04):32-42.

^②周雪光,练宏.政府内部上下级部门间谈判的一个分析模型——以环境政策实施为例[J].中国社会科学,2011(05):80-96.

梳理，了解国内外对于政策执行理论的研究过程及主要的理论；同时，对国内研究梳理时注重结合本国特色，对政策变通的含义、原因、特定应用场景等进行了专门阐述，国内外的丰富研究成果为本文提供扎实的理论支撑。随后，提出本文研究的思路和研究方法，并对本研究的创新和不足之处进行了说明。

第二章概念界定及理论基础，明确“共识型变通”“行政共同体”等核心概念，阐明本文运用的街头官僚和互适模型公共理论，在此基础上，提出了本文的分析框架。

第三章阐述 Q 市 S 区创业人员房租补贴政策的概况，对创业人员房租补贴出台的相关背景、政策的演变过程及执行情况做了重点介绍，为下文更好地了解该案例做了铺垫。

第四章结合 Q 市 S 区创业人员房租补贴政策在执行中遇到的问题，进一步分析政策执行者与政策目标群体间的调适互动以及上下级部门间的互动方式，探究上下级部门间达成“共识型变通”的生成过程及表现形式。

第五章重点分析上下级部门间达成政策的“共识型变通”产生的原因。主要受政策执行者与目标群体之间的调适互动、“行政共同体”作用、政策环境的变化因素的影响。

第六章通过对上文的分析，提出优化基层政策执行的路径，以提升基层政策执行的效能。

二、研究方法

本文作为定性研究，主要采用了案例分析法、访谈法进行了研究。

1、案例分析法。通过对案例进行详尽的描述和系统的分析，研究现实问题及纵贯发展变化的过程，把事情的前后联系纳入研究，从而对复杂现象背后的动因和联系进行深入和全面观察。本文以 S 区人社局执行创业人员房租补贴为例，通过对相关政策文献进行整理，以政策发展和变化为动线进行观察，分析政策出台的背景以及基层执行政策过程中遇到的问题、产生的原因，并深入剖析了基层政府内部上下级部门之间如何通过互协调解决政策执行中的问题，从而达成政策的“共识型变通”。

2、半结构访谈法。通过对 S 区创业人员房租补贴政策的相关者进行深度访谈，获取第一手资料，作为本论文的重要论述资料，更好地展现政策执行实际。本文的访谈对象主要分为两类：一类是访谈该政策的执行人员，如：S 区人社局创业科的负责人、基层人社所的执行政策人员；二是政策变通前后享受政策的目标群体代表。对不同类型的

访谈对象列出不同的访谈提纲，针对性提问。对政策执行人员，充分听取他们在执行创业人员房租补贴政策过程中遇到的问题及解决思路和采取的行动策略，了解他们内心真实的想法。对于政策目标群体代表则通过访谈了解他们对该政策的看法，尤其是在申请政策过程中如何与政策执行者进行调适互动以及政策变通前后他们的反应及态度，为本文写作获得更多详实的资料。访谈对象的基本情况介绍如下（见表 1-1）

表 1-1 受访者基本情况

受访者身份	人员编码	身份	访谈时间
创业科负责人 ZX	20230811ZX	正科	2023 年 8 月 11 日
政策执行人 HXY	20230822HXY	科员	2023 年 8 月 22 日
政策执行人 XAM	20230905XAM	科员	2023 年 9 月 5 日
政策执行人 JS	20230911JS	科员	2023 年 9 月 11 日
政策享受人 HB	20230915HB	居民	2023 年 9 月 15 日
政策享受人 WG	20230920WG	居民	2023 年 9 月 20 日
政策享受人 WNN	20230926WNN	居民	2023 年 9 月 26 日

资料来源：作者自制。

第五节 研究的创新之处与不足

本节通过视角创新、内容创新两个方面介绍本研究的创新之处，为政策执行这一话题研究带来更多新的思考方式。

本文的创新之处主要有以下两点：

一是研究视角的创新。学界对于公共政策执行的研究已十分完备，但是对于政策变通的研究较少，且对于政策变通学界多从负面的角度进行深入分析。而本文对于基层政府上下级部门间在政策执行过程中所达成的“共识型变通”放在更加中立的角度，认为这种“共识型变通”区别于部门间的“共谋”，它的存在不是为对抗更上一级部门，更重要的作用是成为上下级部门在遇到政策执行阻力时的“减压阀”，在一定程度上能够缓解政策的执行压力。

二是研究内容的创新。本文将麦克拉夫林提出的政策执行互适模型作为基础框架，引入了利益—避责机制下形成的“行政共同体”的概念，通过对 S 区创业人员房租补贴政策的执行过程进行分析，详细剖析上下级部门如何在政策执行过程中达成“共识型变

通”，进一步探索了基层政府上下级部门间的互动关系。

当然，本文也存在以下几点不足：第一，对于房租补贴执行过程中的政策享受者因联系困难，给本研究的访谈带来了一定难度，可能会因此遗漏部分相关的素材。第二，从个案研究得出结论存在一定的局限性，并且本文聚焦的政府组织是“垂直管理”的上下级部门，而对于“属地化管理”的政府组织中的上下级部门间是否也存在这种“共识型变通”并未展开研究，这也为进一步深化对于该课题留下了一定的研究空间，以期未来有发生在更多部门、不同政府组织间的鲜活案例能支持本研究的结论。

第二章 概念界定及理论基础

本章主要界定了研究涉及的相关概念和运用的公共管理的理论，并在此基础上提出了本研究的分析框架。

第一节 相关概念界定

本节主要通过对于“共识型变通”和“行政共同体”两个概念进行准确、完整的界定，了解它们的内涵和外延，为下文展开论述做好铺垫。

一、共识型变通

“变通”在汉语中的意思为根据不同情况进行酌情处理，政策执行中的“变通”可以理解为形式上遵从政策决策的内容，但通过目标替代的方式在具体的执行过程中却对政策决策的内容进行了重新规划。^①对于“政策变通”的定义，陈振明、庄垂生、刘祖华等学者分别从不同的角度给出了定义。“变通”一词本身就具有双面性，一方面，通过灵活变通可以使政策更好地与实际结合，推进政策顺利执行；另一方面，变通也为政府工作人员提供了“灰色”操作空间。而在研究政策变通产生的原因时，学者周雪光从组织学的角度分析了上下级政府之间的组织关系，并提出“共谋”行为。他认为，“共谋”发生在上下级政府持续双向的互动过程中，由于在正式组织关系之外还存在大量的非正式关系，基层政府与它的直接上级政府相互配合达成“共有常识”，采取各种策略应对来自更上级政府的政策法令和检查监督。^②张翔则将这种纵向政府间的关系归纳概括为“控制—反控制”关系，他在调查研究中跳出上下级政府间“控制—反控制”的关系定位，他发现公共政策的执行是一种有组织的集体行动，参与执行的层级政府（行政机构）会就“如何执行政策”达成“执行共识”的结果，从而对政策进行变通，这种变通就是“共识式变通”。^③现实中的“共识型变通”会发生在政策执行的不同主客体间，例如在政策执行者和目标群体之间，可以通过广泛的政策宣传和告知，在二者之间达成对政策的一致

^①张翔.基层政策执行的“共识式变通”：一个组织学解释——基于市场监管系统上下级互动过程的观察[J].公共管理学报, 2019, 16(04): 1-11.

^②周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].开放时代, 2009(12): 40-55.

^③张翔.基层政策执行的“共识式变通”：一个组织学解释——基于市场监管系统上下级互动过程的观察[J].公共管理学报, 2019, 16(04): 1-11.

认可；此外，这种情况也会发生在政府内部的上下级部门之间，通过达成共识，对政策进行弹性调适和变通。需要指出的是，本文主要探讨发生在上下级部门内部的“共识型变通”。

二、行政共同体

“共同体”从社会概念中分离出来作为社会学概念，可以追溯到德国社会学家滕尼斯。他将“共同体”定义为基于共同意志、共同风俗与共同信仰联结而成的有机统一的集体形式。^①张翔在分析城市政府结构化逻辑的过程中提出了“行政共同体”的概念。他认为“行政共同体”是一种组织形态，是城市政府内的各级政府按照相似原则组织起来的机械统一体。在其中存在两组基本关系：一是自上而下的“包含关系”。由于我国纵向政府间关系呈现出“职责同构”的特点，同一层级政府在职责上有着高度的相似性，每一个层级的政府都可以被视为其上级政府的“复制品”，但上下级政府间不完全是发包关系，每一层级的政府都对下一级政府的利益进行提炼和综合，形成本级别辖区内的整体利益；二是自下而上的“依附关系”。上级政府虽然会以行政任务的方式将工作目标打包发送到下一级政府进行执行，但是行政责任却没有随之完全发送，而是要为下级政府的行为“责任兜底”，一旦出现问题，二者责任相互连带，上下级政府共同承担，从而形成了下级政府对上级政府的“依附关系”。^②本文则将“行政共同体”的概念应用到了政府间的上下级部门，受利益一避责机制的影响，政府上下级部门间也会组成“行政共同体”。上下级部门间的职责定位几乎一致，各级政府在收到来自上级政府的任务后，会分解给本级政府的各部门来实现，而上级部门则会将任务发包给下级部门来负责执行。在此过程中，受激励因素的影响，上下级部门间存在共同的目标，有着共同的利益追求。因为只有本部门的相关任务指标完成后才能有年度考核优秀的资格，而部门的考核情况则直接与员工的考核奖励挂钩，上下级部门间就会因为考核激励形成“利益共同体”。此外，上级部门虽然将行政任务具体发包给了下级部门执行，但是上下级部门之间的责任也是相互连带的，上下级部门间在工作中也会形成“避责联合体”^③，最大限度地减轻自身受到的问责压力以减少利益损失，保证自身成本—收益的最大化。

^①滕尼斯.《共同体与社会》[M].北京：商务印书馆，1999：71-75.

^②张翔.“行政共同体”：对城市政府结构化过程的一种解释[J].学术月刊，2018，50(06)：67-77.

^③李晓飞.行政发包制下的府际联合避责：生成、类型与防治[J].中国行政管理，2019，(10)：94-100.

第二节 理论基础

本节主要通过对街头官僚理论和互适理论模型等公共理论进行深入研究,总结影响政策过程中产生调适互动和变通的原因。

一、街头官僚理论

街头官僚理论内容庞杂,笔者选取了相关概念、自由裁量权、限制与约束三个主要部分,综合国内外学者研究进行说明,为下文更好理解基层人员的变通行为提供理论基础。

(一) 街头官僚的概念

1977年,李普斯基在《街头官僚:公共服务中个人的困惑》中,对街头官僚的概念进行了明确阐述,认为街头官僚是“在工作当中必须与民众直接互动,或是在执行公务方面具有实质裁量权的公职人员”,典型的街头官僚有教师、警察和其他执法人员社会工作者、法官、公共律师及其他法庭官员、医疗工作者,以及其他为政府项目授予访问权限并在其中提供服务的公共雇员。^①

自21世纪起,国内开始了对街头官僚进行研究,叶丽娟和马骏提出了街头官僚的明确定义,并据此给出了他们的看法“街头官僚是指处在基层,工作在最前线,直接与公众打交道的政府工作人员。”^②韩志明则认为街头官僚是空间化思维构建的结果。“街头”并非指直观的工作场所,而是一个空间隐喻,“街头”类似于“一线”“窗口”“基层”等空间。^③

街头官僚理论主张,街头官僚不仅是政策执行者,同时也是政策再制定者。他们位于科层制金字塔结构的最底层,处于整个公共政策执行链条的最末端,承担着庞杂的政策执行任务,需要“有令必行”。同时,街头官僚在政策执行过程中拥有较大的政策再制定能力,可以根据具体的社会情境,凭借自己的价值偏好、经验、技能等,对政策方案的形式和内容进行调整或变通,在一定程度上扮演着政策再制定的角色。

^①Lipsky, M. Street-Level Bureaucrats: Dilemmas of the Individual in Public Services[M]. New York: Russell Sage Foundation, 2010: 3.

^②叶丽娟,马骏.公共行政中的街头官僚理论[J].武汉大学学报(哲学社会科学版), 2003, (05): 612-618.

^③韩志明.街头官僚的空间阐释——基于工作界面的比较分析[J].武汉大学学报(哲学社会科学版), 2010, 63(04): 583-591.

（二）自由裁量权

街头官僚理论研究的核心是街头官僚的自由裁量权，这也是街头官僚拥有政策再制定能力的基础。由于街头官僚所处的环境不确定，组织目标通常模糊不清甚至相互冲突，所服务对象的需求也不断变化、不可预测。因此，一定程度的自主性和自由裁量权对于街头官僚来说是必要的。

在工作中，街头官僚的工作具有不确定性，街头官僚通常是在资源有限且具有高度不确定性的环境中执行任务；此外，街头官僚的工作目标在本质上是冲突和模糊的，在行动目的上与当事人目的、组织目的和社会目的之间存在冲突，这导致了以目标为导向的街头官僚的绩效难被衡量；同时，街头官僚所面对的服务对象是非自愿性的，并且与非自愿客户接触无法避免，所以他们在互动中追求的核心目的是顺利完成手头工作的同时免受实际的和心理的威胁。^①

面对上述工作环境，为了高效完成工作街头官僚会采用惯例模式应对工作困境。一般而言他们会采取三种不同的途径：一是顾客需求修正，如：拒绝提供信息；二是工作概念修正，如：基层官僚采取“心理退却”调整工作态度；三是顾客概念修正，如：将顾客分类，区别对待。^②

但是要看到街头官僚手中的自由裁量权虽然可以推动政策的执行，但同时如果滥用也会给政策执行带来阻碍。如：胡怀亮认为我国基层公务员在行使自由裁量权时，主要面临的问题包括：滥用职权、行政效率不高等。^③

（三）限制与约束

为了确保街头官僚在制定和执行政策时的可靠性，管理者通常会减少街头官僚的自由裁量权，并限制他们可能采取的各种措施和手段。^④

韩志明提出，虽然街头官僚理论的核心是官僚执行理论和自由裁量权理论，但最根本的问题还是责任控制。如果缺乏有效的责任控制，政策执行就可能会走样，自由裁量权也会演变为不负责任的权力。他从管理、法律、政治、道德方向提出了控制街头官僚的途径和工具。^⑤杨金键、施远涛等则通过对大量具有自由裁量权的街头官僚特有的行为

^①蒋晨光,褚松燕.街头官僚研究综述[J].国外社会科学, 2019, (03): 59-68.

^②叶托, 李金珊, 公共政策分析: 概念、视角与途径[M].北京: 科学出版社, 2010: 186.

^③胡怀亮.街头官僚理论与我国基层公务员的自由裁量权[J].兰州学刊, 2005(02): 227-228.

^④叶娟丽,马骏.公共行政中的街头官僚理论[J].武汉大学学报(哲学社会科学版), 2003, (05): 612-618.

^⑤韩志明.街头官僚的行动逻辑与责任控制[J].公共管理学报, 2008(01): 41-48.

逻辑进行深入分析,发现外部的监管作用发挥有限,他们进一步提出,要更有效地控制自由裁量权,必须加强伦理道德建设,并从个人品质、职业道德、组织理论、政策伦理四方面给出了伦理性建设意见。^①

二、政策执行互适理论模型

政策执行的互适模型(Mutual Adaptation Model)是由美国斯坦福大学教授麦克拉夫林在1976年发表的《互相调试的政策执行》一文中首次提出。该模型包含四个主体部分:政策、政策环境、政策执行机构、政策目标群体。他认为,政策制定出台后在一定的政策环境中,政策的制定者会“发包”给政策执行者并作用于政策目标群体。政策执行过程主要是政策执行者与政策目标群体之间针对特定目标或手段进行的相互调适过程。政策执行的成效取决于政策执行者与政策目标群体之间的调适程度,这种调适会贯穿于政策执行的全过程中,双方通过不断调适,找到平衡点达成利益共识,并将信息反馈传递给政策的制定者,确保政策的顺畅执行。^②

麦克拉夫林的互适模型从四个方面进行了理论建构。

一是政策执行者和政策目标群体间具有协调性。政策执行者与政策目标群体之间的需求和观点并不完全一致,基于双方在政策上的共同利益,彼此需要经过说明、协商、妥协等确定一个双方都可以接受的政策执行方式。

二是政策执行者和政策目标群体间具有平等性。相互调适的过程是处于平等地位的双方彼此进行双向交流的过程,而不是传统的“上令下行”。

三是政策执行者的目标和手段具有灵活性。政策执行者的目标和手段可随着环境因素、政策目标群体的需求和观点的改变而改变。

四是政策主客体间传递具有双向性。政策目标群体的利益和价值取向将反馈到政策上,从而影响政策执行者的利益和价值取向。

因此,可以得出结论:成功的政策决定有赖于有效的政策执行,而有效的政策执行则有赖于成功的相互调适过程。^③

^①杨金键,施远涛,胡道影.街头官僚行为的行政伦理控制探析[J].云南行政学院学报,2010,12(03):37-40.

^②Mclaughlin, M. Implementation as Mutual Adaptation: Change In Class room organizations Social Program Implementation [M]. New York: Academic Press, 1976: 167-180.

^③桑玉成,刘百鸣.公共政策学导论[M].上海:复旦大学出版社,1991:44.

第三节 政策执行中“共识型变通”的一个分析框架

本文模型以麦克拉夫林的互适模型为基础，将互适模型中的主要组成要素与创业人员房租补贴政策执行的实际相结合，引入“行政共同体”的相关概念，分析政策执行中“共识型变通”的发生过程，具体分析框架如下。

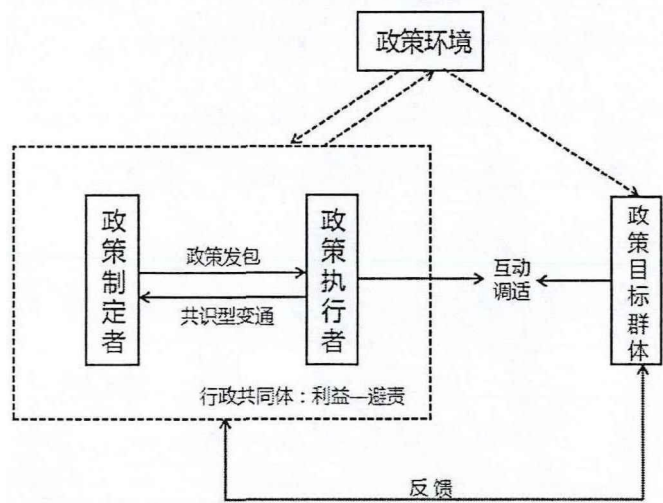


图 2-1 政策执行中“共识型变通”的分析框架

图片来源：作者自制。

麦克拉夫林所提出的互适模型中的关键要素与本文利用创业人员房租补贴这一案例对“共识型变通”分析时，能够很好地进行匹配；并且在执行该补贴政策时，政策执行主体和客体之间频繁发生的调适互动，也与该模型的特色相契合。

一是政策制定者。政策作为一种权威性的社会价值分配方案，应体现民众的意愿。而政策制定者则直接决定着如何进行社会的价值分配。S 区人社局作为创业人员房租补贴政策的制定者，出台政策后会将政策“发包”给下级部门基层人社所负责执行。同时，在政策执行过程中也会通过沟通机制获得政策执行的反馈信息，帮助政策制定者及时发现问题，进行政策调适。

二是政策执行者。他们会最大限度利用手中的政策资源，通过积极措施将政策观念和目标转化为具体的操作实际。政策执行者在政策执行过程中具有重要作用，他们扮演着“上传下达”的桥梁作用，既要在一线直面政策目标群体执行政策，也要对上级部门负责，反馈政策执行的情况，他们执行政策的质量最终影响着一项政策是否能真正释放

政策红利，惠及群众。创业人员房租补贴政策的执行者主要为 S 区人社局下属的基层人社所的工作人员。基层人社所中人员的编制较为复杂，既存在正式编制人员，也存在派遣编制人员，还有部分公益岗人员，他们均可能是政策的执行者。政策任务下发后，各人社所的主要领导会根据当前的重点工作以及下发的业务量来进行综合统筹，最终决定合适的政策执行人，所以执行政策者有正式编制人员也有编外人员。他们作为窗口一线的街头官僚，在面对政策执行的困境时具有一定的自由裁量权，这也为他们能与政策目标群体进行调适互动提供了可能。

三是政策目标群体。政策的最终目标是通过目标群体达成的，他们的行为和需求会影响政策目标的实现。S 区创业人员房租补贴政策的目標群体为辖区内的创业者，既包括个体工商户负责人也包括有限公司的企业法人。但因政策目标群体间的年龄、受教育程度不同，他们对于政策的接受程度也存在着不同的差异。尤其是在政策目标群体可能存在不符合政策相关要求时，他们会充分考虑到自己利益，寻求不同的方式方法与政策执行者进行充分的调适互动，以期能够让自己享受政策，实现自身利益的最大化。

四是政策环境。政策是为适应社会环境而设计制定的，当社会环境发生变化时，政策也需做出及时的调整，才能确保其能适应特定的社会环境。以 S 区创业人员房租补贴为例，其出台的原因受政治环境的影响，为了适应“大众创业、万众创新”的政策要求以及优化当地营商环境；而经济环境是政策执行的有力保障和坚实基础，尤其是补贴性质的政策，政府的财政支持则是一项政策能否长期存在的重要影响。一旦政府的财政无法提供资金支撑，那么这项政策的生命也就走向了终结。

五是互动和调适。其主要目的是能够保证政策的顺畅执行。而在本模型中的互动调适不仅会发生在麦克拉夫林所认为的政策执行者和政策目标群体之间，这种互动和调适还会发生在上下级部门之间。由于政策执行过程中，因受政策本身存在漏洞、多重任务压力、非正式关系的影响下，街头官僚手中具有一定的自由裁量权，就会出现基层执行人员与政策目标群体进行调适互动和变通执行政策的行为。与此同时，受政策环境和“行政共同体”的影响下，基层人社所与区人社局有着共同的利益——S 区人社局要完成市考区的创业目标考核，同时基层人社所的工作人员受到激励作用的影响，本部门相关指标完成后才能有年度评优的资格。此外，基层人社所与区人社局在执行政策时又都需要遵循“不出事”的原则。即：政策执行时既不能出现因政策不合理导致的舆情和投诉事

件产生，二者又都面临着如果审核不严引起的资金安全风险，造成审计追责的问题。所以基层政府内部上下级部门在遇到政策执行问题时会进行积极协商，政策执行者会将政策目标群体的意见和自己的建议及时向上级部门进行反馈，并表达自己的态度和观点，上下级部门会通过合作的方式对政策进行互动调适，最终达成执行共识，实现“共识型变通”。

接下来，本文将运用这一分析框架，具体分析创业人员房租补贴这一政策的执行情况，更好地理清“共识型变通”的生成逻辑，分析其产生的原因，并提出优化基层政策执行的路径。

第三章 Q 市 S 区创业人员房租补贴政策的概况

在借助创业人员房租补贴政策案例论述“共识型变通”的生成逻辑前，首先要充分了解该政策。为此，本章主要对 Q 市 S 区的基本情况做出介绍，并分析创业人员房租补贴出台的背景、政策演变过程、政策执行情况。

第一节 Q 市 S 区的基本概况

S 区位于 Q 市南部海滨一线，地处核心区域，辖 11 个街道，是 Q 市的行政文化、金融商务、滨海旅游中心，也是经济发展的先行区。由于辖区内无第一产业，第二产业稀少，经济结构以现代服务业为主。

截至 2022 年末，全区现有市场主体中，个体工商户达 39960 户，注册资本（金）25.21 亿元；私营企业 59062 户，注册资本（金）4932.8 亿元。^①

S 区旅游业发达，旅游景点、名人故居、名优建筑众多，同时该区也集中了 Q 市大部分的写字楼和商务中心，这就造成了该区土地资源约束趋紧，可开发土地达到上限，新增建设用地几近枯竭。土地资源的稀缺性也造成了该区房屋租赁费用高昂，对于创业者来说，在“寸土寸金”的中心城区创业，过高的房租租赁费用成为不少创业者的难题。

第二节 创业人员房租补贴政策的出台背景

本节从创业人员房租补贴出台的现实性和可能性等方面进行分析，深入了解该政策出台的原因，为下文更好地了解该案例做了铺垫。

一、政策的强扩散推动

我国是单一制的国家结构，中央政府处于层级结构的顶端，金字塔式权力结构使得政策创新往往起源于中央政府。由于我国的地方政府的权力来源于中央授权，地方政府要接受中央政府的领导。因此，中央可以凭借自身的强制力和权威性出台整体性的推进策略，形成约束和激励，将政策压力向下传导给各级地方政府，通过自上而下的层级扩

^①数据来源：S 区统计局《2022 年统计年鉴》。

散模式^①将政策全面铺开。

党的十八大报告中明确提出我国在发展经济过程中实施创新驱动发展战略，将创新作为关系国计民生的全局而重大的战略任务。随后，习近平总书记在公开讲话中也多次提到“创新”一词，可以看出我党作为中国的最高政治力量，释放出当前国家和社会发展的重要信号，为之后提出“大众创业、万众创新”提供了理论准备。

2014年9月，国务院总理李克强提出“大众创业、万众创新”。2015年3月，“双创”理念被正式写入政府工作报告，成为一项重大国家政策。随后，从国务院再到职能部门以及各级地方政府密集出台相关政策文件，将“双创”的国家号召转化为现实行动。

（一）中央层面的政策

2015年3月，国务院办公厅发布“双创”专题文件《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》国办发〔2015〕9号文中提到：“降低创新创业门槛。有条件的地方政府可对众创空间等新型孵化机构的房租、宽带接入费用和用于创业服务的公共软件、开发工具给予适当财政补贴，鼓励众创空间为创业者提供免费高带宽互联网接入服务。”^②6月，国务院又发布重要文件《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》国发〔2015〕32号文再次提到“支持有条件的地方政府设立创业基金，扶持创业创新发展。在确保公平竞争前提下，鼓励对众创空间等孵化机构的办公用房、用水、用能、网络等软硬件设施给予适当优惠，减轻创业者负担。”^③从国务院颁布的这两个重要文件中可以看出，国家层面关注到要想落实双创政策，政府需要为创业者提供场所或一定的资金支持和帮扶。

（二）地方层面的政策

政策模糊性是指上级政府对基层政府传递创新政策目标和内容的模糊程度，暗含了上级政府对下级的激励策略。^④下级政府的自主创新空间及行动与政策模糊性有关，当上级政府制定的政策模糊程度越高，则为下层政府提供的自主创新和行动的机会就越多。

“双创”政策在国家、省政府层面出台的相关政策大多都为意见，指导性较高，因

^①王浦劬,赖先进.中国公共政策扩散的模式与机制分析[J].北京大学学报(哲学社会科学版), 2013, 50(06): 14-23.

^②中华人民共和国中央人民政府.国务院公报.《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》国办发〔2015〕9号[EB/OL]. (2015-3-03) [2023-9-20].https://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2835233.htm.

^③中华人民共和国中央人民政府.国务院公报.《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》国办发〔2015〕32号[EB/OL]. (2015-6-11) [2023-9-20].https://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2883221.htm.

^④张新文,陆渊.“土政策”:基层治理创新中的消极策略?——一项多案例的研究[J].学习与实践, 2022(10): 99-110.

此政策具有高模糊性。S 省政府迅速响应国家“双创”政策号召，发布《S 省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》，其中提到“各地创业孵化基地、创业园区应优先为有创业能力的毕业年度高校毕业生、就业困难人员等提供创业场所，按规定给予场地租赁费用减免。有条件的市对毕业年度的高等院校、技师学院毕业生和就业困难人员租用经营场地创业，并且未享受场地租赁费用减免的，可给予一次性创业场所租赁补贴。”虽然省文件中提到了“创业场所租赁补贴”这一政策，但并未明确创业场所租赁补贴政策的更多的细节，这也为基层政府根据指导意见并结合地方实际进行政策自主创新提供了可能。Q 市委市政府根据省里的文件，也发布了本市的“双创”文件——《关于大力实施创新驱动发展战略的意见》，提出“要支持多元化主体打造‘零收费’创客空间，提供平台、食宿等服务，市、区（市）两级给予适当补助。”在此文件的指导下，Q 市人社局作为相关职能部门迅速行动，提高了本市创业补贴的发放标准，并规范了省级创业孵化示范基地（园区）奖补办法等。

“双创”的政策从中央政府制定后，沿着完整的层级结构向下传递，进入基层场域执行。在此过程中，中央政府通过发布各种行政指令、政府规章等释放政策偏好，积极向地方政府传递政策信号，各级地方政府凭借对政策嗅觉的敏锐性以及向上级政策偏好信号的捕捉，将中央政府的宏观政策指导文件在传递中结合地方自身实际，一步一步分解，转化成为具体行动，表达着对上级政府的“忠诚”。

二、目标责任制的刺激

“目标责任制”作为各级政府的一种绩效管理方式被广泛应用。1999 年，Q 市在市委与市政府的主导下，建立了目标管理绩效考核委员会。该委员会通过把各个部门的工作目标逐级细化，并将政府的重要决策、政治任务以及工作目标转化为具体的、可量化的考核指标，从而形成了“一级抓一级，一级对一级负责”的自上而下的责任体系。^①

在“压力型体制”下，地方政府为了实现发展目标，会把当年的目标细分为明确的、可量化的指标，并与下级政府签订目标责任书，确保他们能够按计划完成每年的目标任务，并在年终对其进行绩效考核。同时，与各级政府相似，各级职能业务部门间也会实

^①刘伟.政策试点：发生机制与内在逻辑——基于我国公共部门绩效管理政策的案例研究[J].中国行政管理，2015(05): 113-119.

施目标管理责任制，这就是“双轨”责任制。所谓“双轨”^⑥，即各级政府部门为一轨，各级业务部门为另一轨。签订“目标责任书”成为“目标责任制”实现的重要一环，其详细规定考核的项目指标、考评标准和考核的方式以及奖惩规定，而目标责任的考核结果会作为排名激励的重要依据。目标责任制将竞争机制引入各级政府及部门间，有利于政府内部形成干事创业的竞争氛围。

2015 年度的 Q 市政府报告中提到，“通过实施大众创业工程，力争到 2017 年底，全市新增创业实体 100 万户。”S 区人社局在向区政府的报告中也提到，“力争在 2017 年年底全区新增创业实体 5 万户。”与此同时，在当年市考区的就业创业目标责任考核标准细则中，Q 市人社局首次将新增城乡创业人数考核作为基础考核指标，要求 S 区通过实施大众创业工程，本区新增城乡创业人数不少于 1800 人。在目标管理责任书考核细则除了基础类指标、一票否决类的“刚性指标”外，Q 市人社局也新增了创新类指标、约束类指标等“弹性指标”。一般而言，最终考核时“刚性指标”各区人社局几乎都能完成，要想在考核“排名赛”中排名靠前，则需要在这些“弹性指标”上下功夫，这些指标的实现才是区分各区（市）人社局就业创业工作完成度，对其排名最重要的影响因素。比如，创新类指标其中的一项为创新性开展就业创业工作。市人社局通过量化考核标准详细规定了加分的细则和项目，如：“服务全市就业创业大局，取得明显成效、发挥重要作用，获得市委、市政府，省委、省政府，党中央、国务院表彰奖励的，每项分别按照市级 0.5 分、省级 1 分、国家级 2 分标准加分。以上最多加 4 分；就业创业和职业培训工作先进经验、典型做法在全市、全省、全国复制推广，在市级及以上会议上典型发言、获得市级及以上领导肯定性批示的，每项分别按照市级 0.2 分、省级 0.5 分、国家级 1 分标准加分。以上最多加 3 分……”通过各种创新类指标，鼓励各区（市）人社局通过自主创新的方式积极探索先进经验、典型做法更好地实现就业创业。

目标责任考核的形式采用数据上报、督查核实、年终考核三种方式进行考核。一方面，各区需要主动上报数据，每季度各区市对照促进就业责任目标书的完成情况如实填报，提交市人力资源和社会保障局核实、汇总。另一方面，市局会组织督查核实，通过委托第三方开展调查，了解各区（市）政策落实情况和群众满意度，在各区市数据库选取一定数量有效样本，进行电话随机抽查，根据得分进行排名赋分。最后，在年终考核

^⑥王汉生,王一鸽.目标管理责任制:农村基层政权的实践逻辑[J].社会学研究, 2009, 24(02): 61-92.

时，市局组织相关人员查看各区市报表、台账、财务凭证等方式对相关数据和工作进行核实，确定年度指标的完成情况。考核结束后，市局会采取“加减分项结合”的方式计算分值。各项考核实际完成达到要求的，得基础分，达不到的按规定减分。最后，各区市总分全市排名 1-5 为优秀等次，6-8 名为良好等次，9-10 名为合格等次。考核结果作为推荐先进、发放奖励的依据。

在目标责任制的刺激下，S 区人社局既要想办法完成“目标责任书”签订年度内新增城乡创业人数的“刚性指标”，又要积极实现创新，打响本区特色品牌，在“弹性指标”上下功夫。因此，积极探索创业人员房租补贴则成为解决上述问题的一把关键“钥匙”。

表 3-1 S 区市政府就业目标管理责任书（历年创业人数）

年份	历年创业人数指标
2015 年	实施大众创业工程，本区新增城乡创业人数不少于 1800 人。
2016 年	实施大众创业工程，本区新增城乡创业人数不少于 1700 人。
2017 年	实施大众创业工程，本区新增城乡创业人数不少于 1550 人。
2018 年	实施大众创业工程，本区新增城乡创业人数不少于 1550 人。
2019 年	实施大众创业工程，本区新增城乡创业人数不少于 1550 人。
2020 年	实施大众创业工程，本区新增城乡创业人数不少于 1550 人。

资料来源：S 区人社局内部文件。

表 3-2 S 区市政府就业目标管理责任书考核细则

类别	项目	基础分值
基础类指标 (满分 80 分)	城镇新增就业指标。考核城镇新增就业人数。	15 分
	创业扶持指标。考核政策性扶持创业人数、创业担保贷款规模、创业担保贷款回收率。	20 分
	高校毕业生就业创业指标。考核离校后回生源地高校毕业生总体就业率、大学生引领计划任务成功率。	20 分
		25 分
创新类指标 (最多加 80 分)	创新性开展就业创业工作。1.服务全市就业创业大局，取得明显成效、发挥重要作用，获得市委、市政府，省委、省政府，党中央、国务院表彰奖励的，每项分别按照市级 0.5 分、省级 1 分、国家级 2 分标准加分。以上最多加 4 分。2.就业创业和职业培训工作先进经验、典型做法在全市、全省、全国复制推广，在市级及以上会议上典型发言、获得市级及以上领导肯定性批示的，每项分别按照市级 0.2 分、省级 0.5 分、国家级 1 分标准加分。以上最多加 3 分。.....	10 分
		70 分
约束类指标 (最多减 80 分)	就业创业和培训政策落实情况。各区市全面落实一次性创业补贴、小微企业创业补贴、创业岗位开发补贴等政策，每有一项政策不落实减 5 分，本项最多减 25 分。	25 分
	就业创业和培训资金投入情况。各区市就业和创业培训资金支出是否足额到位；区市资金支出增长率。	15 分
		40 分
一票否决 类指标	区市业务经办、政策落实和资金监管等主体责任落实情况。政策落实不到位产生重大影响或发生群体性事件的；在业务经办、资金监管中发生失职渎职等违纪违法行为的；在市委市政府就业目标考核中弄虚作假、造成考核结果失真失实的。对发生以上事项的，该区当年考核不得评为优秀、良好等次。	/

资料来源：内部文件。

三、管理体制的改革

条块关系是中国地方政府体制中基本的结构性关系。^①属地管理体制具有“条块结合、双重领导”的特点,实行属地管理地方政府的各个职能部门不仅要受到本级“块块”政府对其进行的领导,还要同时接受来自上级“条条”业务部门的领导或指导。而由于地方政府掌握着地方职能部门“人、财、物”的控制权,当地方职能部门在“条条”和“块块”发出指令不一致时,多执行“块块”的指令。^②

与属地管理不同,垂直管理制度强调“单一领导”,上级职能部门通过统一管理强化下级对上级的服从。^③因为下级部门的“人、财、物”的控制权受上级统管,使其有能力摆脱地方政府的干涉独立开展工作,自主行使职权。当地方职能部门在“条条”和“块块”发出指令不一致时,多执行“条条”的指令。实行垂直管理有利于消除权力摩擦,减少各自为政现象,提高行政效率。但同时也造成了与地方政府间的业务沟通交流不畅,一旦需要多部门协作开展业务时会受到阻碍,无法顺利推进。

最初,S区人社局的业务是由辖区内各街道办事处下设社区工作站的工作人员负责办理,属于典型的“属地化管理”。其主要接受来自街道办事处的管理,人员的编制、工资的发放以及绩效考核、晋升等都受到街道办事处的控制,而S区人社局则是作为上级业务指导部门,对其控制管理权并不大。

社区工作站作为便民窗口,多个职能部门业务下沉到社区,不仅有人社部门的业务,还有民政、卫健等多个部门的业务。每个社区工作站人员配置数量较少,分配到负责人社部门业务的人员可能只有1—2人,但是人社系统涉及的业务繁杂,涉及就业、失业、社保、丧葬等,在此情况下社区工作人员对区人社局的工作布置任务也仅限于人社系统内的常规工作,一旦街道办事处在完成某些重大或紧急任务抽调人员时,就会因人员不足造成日常业务无法顺利开展,更不用说落实区人社局的其他创新性任务。

为了提高人社业务的办理质量,S区人社局大胆创新,作为全市唯一一个区进行了管理体制的改革,冲破了固有管理体制束缚,将原来由“块管”的人社业务改为“条管”。把人社业务从街道单独分离出来,组建街道基层人社所,对其实行垂直管理。S区人社

^①周振超.打破职责同构:条块关系变革的路径选择[J].中国行政管理,2005(09):103-106.

^②尹振东.垂直管理与属地管理:行政管理体制的选择[J].经济研究,2011,46(04):41-54.

^③凌争,吴金兴.“隐性控制”下的垂直管理部门自主性研究——兼论垂直管理下政府间条块关系的嬗变[J].公共管理学报,2023,20(01):31-45.

局将各个基层人社所的办公地点设在街道办事处内部或附近，但基层人社所的人员的编制、工资的发放以及绩效考核、晋升等全都由 S 区人社局统一进行管理。改革后，S 区人社局增加了基层人社所业务人员的数量，并积极开展人社业务培训，人员素质明显增强。同时，相关人员受街道临时性工作的干扰减少，能够将更多的精力投入到提高人社业务办理质量上。对 S 区人社局来说，通过“条管”，加强基层人社所工作质量的同时，也为其开展创新性工作提供了人、财、物的保障，在人社系统内形成了层级高度畅通的政令渠道。这也为 S 区人社局提出“创业人员房租补贴”这一创新政策的执行提供了可能性。

综上，S 区人社局为完成目标考核任务，考虑到本地区创业者多但房租负担大的现实问题，在此背景下，结合已经推行的孵化基地房租补贴，于 2015 年 7 月率先在全省推出普惠性创业人员房租补贴政策，将原来针对创业孵化基地入驻人员享受的房租补贴，扩大至所有在 S 区注册企业的创业人员。

第三节 创业人员房租补贴政策演变过程

该节通过宏观角度对创业人员房租补贴政策的演变过程进行梳理，厘清在不同阶段该政策的文本内容和特点。

一、政策大力执行阶段

该阶段主要发生于 2015 年—2018 年期间，为创业人员房租补贴的大力执行阶段。S 区人社局通过出台《S 区创业就业保障工程资金使用办法》，对创业人员房租补贴政策做了明确规定：自 2015 年 1 月 1 日起，在 S 区租赁房屋并注册，首次从事个体经营、创办企业（含民办非企业单位）的毕业五年内高校毕业生或市南区户籍的失业人员，在当年参加过我区创业和技能培训后，经营地和注册地一致的，按每平方米每天补贴 1 元的标准给予房租补贴，补贴面积不超过 30 平米，补贴期限为 2 年。政策申请者需提报申请人身份证、工商营业执照、税务登记证、经营场所租赁合同等相关材料进行政策申请。S 区人社局通过传统媒体与手机客户端、微信等新媒体创新宣传方式、扩展宣传渠道进行政策解读，扩大政策的知晓度。此阶段由于政策申请主体范围较宽松，政策申请者人数较多，现场勘验工作主要由基层人社所的工作人员完成，基层工作人员压力较大。

二、政策调整缩紧阶段

该阶段主要发生于 2018—2019 年间，S 区为营造鼓励创新创业的生态环境，结合本区新一轮经济发展政策的要求，推进大众创业，通过出台《S 区支持创业载体建设政策实施细则》，对创业人员房租补贴政策进行了调整，规定“首次从事个体经营、创办企业（含民办非企业单位）的毕业五年内高校毕业生、市南区户籍就业困难人员、高层次高技能人才（含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育学院职业教育类毕业生），在 S 区租赁房屋并备案登记，经营地和注册地均为 S 区的，经现场勘查使用非居家环境、创业办公迹象明显的，按每平方米每天补贴 1.5 元的标准给予房租补贴，补贴面积最高为 30 平方米，补贴期限为两年。”此次政策调整不仅对创业人员房租补贴政策的申请主体范围进行了缩小，提高了申请的政策补贴标准外，还对申请者所需要提供的相关证明材料进行了替换。申请创业人员房租补贴需提供：S 区户籍就业困难人员应提供身份证、户口簿、工商营业执照、申请人经营场所《房屋租赁登记备案证明》等相关材料。此外，S 区人社局为强化资金监管，对资金补贴按照每户最高 80 元的标准通过招投标，实施第三方机构购买政府服务，开展创业、就业场所以及人员现场勘验的核实工作，在一定程度上减轻了基层人员的压力。

三、政策走向终结阶段

该阶段发生于 2020 年—2021 年间，在 S 区《2020 年推进创业就业保障工程资金使用办法》中，明确了创业人员房租补贴的政策享受政策人员范围截止于 2020 年 4 月 30 日以前创办营业执照的创业实体。2021 年，在受理并发放完 2020 年度的房租补贴后，这一实施了 7 年的政策走向了终结。

第四节 创业人员房租补贴政策的执行情况

本节主要通过对房租补贴政策的执行流程以及执行的成效进行讨论，更全面介绍该政策的执行情况。

一、政策执行流程

创业人员房租补贴出台后，S 区人社局对其申请程序流程进行了规定，主要包括以下几个步骤：

- 1、申请。符合房租补贴申请范围的创业者按照注册地向注册地街道（镇）基层人社所提出申请，填写创业人员房租补贴申请表并按要求提供相关材料。
- 2、审批。街道（镇）基层人社所接到申请后，对申请补贴人员资格及所提供的材料进行初审；经初审符合政策规定条件的，进行现场勘验，核实经营状况的真实性后，勘验通过的，报区创业科，由区创业科对创业者相关情况进行审查核实。
- 3、资金拨付。经区创业科审查核实后，报领导审批，在政务网上予以公示，公示期为 5 个工作日，公示完毕后，按照相关资金管理办法进行拨付、监督。

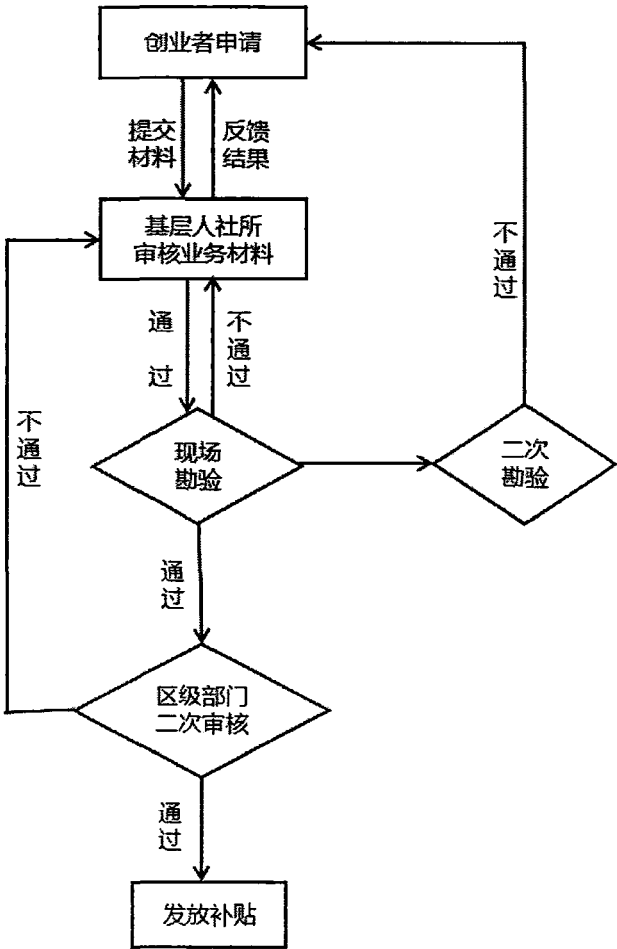


图 3-1 创业人员房租补贴申请流程

图片来源：作者自制。

二、政策执行成效

随着创业人员房租补贴政策的执行，S区收获了许多成果。

一是降低创业门槛，创业活力明显增强。房租补贴政策执行期间，发放补贴金额2000余万元，S区通过创业人员房租补贴累计直接扶持创业者达3千余人次。创业者通过该政策的申请，平均每人每年可获得1.6万元的房租补贴支持，这也在一定程度上节省了创业的租房成本，有效解决了创业人员租房难、租房贵的问题，减轻了创业初期的压力和负担，获得了创业者的好评。

“我在Q市内两个区都创办了个体营业执照，但只有S区有房租补贴政策，我去问过另一个执照所在区的人社所，他们答复并未出台相关补贴政策，1.6万元的房租补贴对于我这样一名刚毕业进行自主创业的大学生来说，不但给我的是资金上的支持和帮助，也是对于我们大学生创业者的鼓励，所以我觉得S区在扶持创业者这方面还是做得很好的”（访谈记录：20230920WG）。

二是营商环境得到优化，扩大创业带动就业的倍增效应。S区人社局通过在Q市首创房租补贴政策，吸引了不少创业者创业，新增创业人数得到了大幅增长，并且创业者通过创办营业执照，实现了从“无业”到“有业”的转变。此外，S区人社局还配合本区的其他创业政策打出组合拳，给予创业者发放创业补贴、一次性创业岗位开发补贴等政策，鼓励创业者创设更多新的就业岗位，吸纳更多的失业人员，带动就业效果显著。

“我们希望通过我区自主出台的创业人员房租补贴政策，配合市级人社局出台的相关创业政策及创业担保贷款政策等，更好地落实中央‘双创’精神，激发辖区内创业者的创业热情，解决部分就业困难人员的就业问题。同时，这些创业主体也会增加新的就业岗位，主动吸纳招用失业人员，促进创业带动就业”（访谈记录20230811ZX）。

第四章 “共识型变通”的生成过程与表现形式

基层政策变通执行不是独立层级政府（行政机构）的行为，而是集体行动的结果。^①因此，在出现政策执行问题时，基层政策执行者既会利用手中的自由裁量权自主进行调适互动，同时他们又会通过不同的方式积极向上级政府（行政机构）寻求帮助，而政府（行政机构）也会主动与下级部门进行沟通协商，最终实现“共识型变通”。本章将从政策执行过程中政策执行者与目标群体之间的互动出发，理清“共识型变通”的内在生成过程与表现形式。

第一节 政策执行者与目标群体之间的调适互动的表现

根据街头官僚理论，政策执行人员在执行政策的过程中具有一定的自由裁量权，为顺利完成工作，街头官僚会采用顾客需求修正、工作概念修正、顾客概念修正等惯例模式应对工作困境。正因为街头官僚手中的裁量权才使得他们在政策执行过程中会因人、因时、因事、因地制宜执行政策，实现政策的变通。刘鹏和刘志鹏根据政策变通是否完全改变原政策内容以及变通执行方式的公开程度两种标准，将其表现形式细分为政策敷衍、政策附加、政策替换及政策抵制四种类型。^②笔者在观察过程中发现在创业人员房租补贴实际执行过程中政策抵制的行为并不存在，下文主要借助其余三种类型分析政策执行过程中政策执行者与目标群体之间的调适互动。

一、二次发包

政策敷衍是执行者表面尊重政策意图，但实际执行过程中降低政策执行力度，导致政策执行不到位，一般不公开执行。^③

政策执行者的执行态度决定了政策执行的最终效果。房租补贴作为一项新出台的政策，S区人社局高度重视，将政策下发给基层人社所执行前召开了全体业务培训会，针对政策文件内容、受理流程以及注意事项进行讲解，并要求各基层所的业务负责人参加

^①张翔.基层政策执行的“共识式变通”：一个组织学解释——基于市场监管系统上下级互动过程的观察[J].公共管理学报, 2019, 16(04): 1-11.

^②刘鹏,刘志鹏.街头官僚政策变通执行的类型及其解释——基于对H县食品安全监管执法的案例研究[J].中国行政管理, 2014(05): 101-105.

^③同上.

培训。由于该政策在创业者提出申请后，除了核实创业者提交的各项申请材料外，还需要对创业人员的创业场地进行现场勘验，这个环节关系到创业者能否最终享受到政策补贴，所以区里特别强调需要分管业务人员重点核实创业者有无经营迹象以及做好实际办公场所面积的丈量工作。

房租补贴开始受理后，因政策利好加之政策申请条件较为宽松，使得政策目标群体符合条件人数众多，受理业务量激增。面对巨大的业务量，有部分基层人社所在实际受理业务过程中，将部分业务进行“二次发包”，由业务分管人员勘验部分企业，剩余部分则让编外劳动协理员代替去现场勘验，核查创业经营场所。

“我也知道勘验的重要性，但是我作为房补的业务分管员也不只是负责房租补贴这一项工作，我还分管居民医保参保、社会保险补贴审核、大学生创业等工作。我出去勘验现场，我窗口就没有人办理业务，我也不敢让公益岗劳动协理员帮我顶窗口办业务，之前也帮忙办过，但是由于业务不熟悉给当事人办错了，当事人打 12345 报了我的窗口工号投诉我，我既要给当事人道歉，还要打系统业务提报单给人修改错误业务，这套流程走下来没有 3 个工作日是完不成的，我添麻烦不说，也给当事人误事。‘吃一堑长一智’，房租补贴这么大的业务量我自己肯定干不完，我只能自己勘查一部分，剩余的主任让协理员们帮忙去勘验经营现场”（访谈记录 20230911JS）。

基层人社所将政策执行“二次发包”的这个过程是隐蔽的，虽然这是基层业务人员在面临业务量激增和人员不足的工作困境时的无奈之举，但是编外人员由于没有接受专业的政策业务培训加之薪资福利待遇等较低，其工作积极性和责任感也会受影响，所以在工作中难免会存在敷衍的行为，使政策执行力度降低。

二、寻求外援

政策附加是政策执行者尊重政策意图，保留政策执行力度的过程中，借助于原政策公开加入符合自身利益偏好的新政策元素，导致在政策执行过程中出现政策内容被人为增加的情形。^①

创业人员房租补贴在申请时政策享受者需要提供相应的证明材料，工作人员需要核实其房屋租赁情况。一般而言，当事人要提供房屋租赁合同以证明房屋确实为租赁，才

^①刘鹏,刘志鹏.街头官僚政策变通执行的类型及其解释——基于对 H 县食品安全监管执法的案例研究[J].中国行政管理, 2014(05): 101-105.

有资格申请该政策。但在实际中基层人社所的工作人员发现有些申请者存在“租赁”直系亲属房屋的现象，而他们也能够提供出与其亲属签订的房屋租赁合同。

“我在受理业务的过程中通过比对政策申请人提供的房屋租赁协议和本人户口本等相关材料时发现不少当事人租赁的房子实际是自己配偶或者是父母的。让他们提供房产证时就发现房子的所有权是当事人配偶或父母所有，而本人名下则无房产。房屋租赁协议属于民事合同，这种协议你只要去房屋中介中心要份模板，夫妻双方签订约定好租金并盖上企业的公章那这份合同就是具有法律效力的，当事人只要能提供出来此材料，按照政策文件享受政策确实无可厚非”（访谈记录 20230822HXY）。

但是基层人社所的工作人员认为虽然从政策规定的角度看，如果有相应的租赁协议材料确实符合政策申请的条件。但从生活认知来看，这种行为不能构成“租赁”，因为租赁直系亲属房屋是否真实产生租金无从核查。本着“谁受理，谁负责”的原则，对于这种本部门难以界定“租赁”直系亲属房屋的情况，基层人社所工作人员最终选择通过求助外援的方式进行解决，他们会额外要求这类政策申请者到不动产登记中心租赁窗口办理房屋租赁登记备案手续，将原来由民间双方当事人签订的房屋租赁协议材料变更为由政府官方背书的房屋租赁备案证明。

“这种事情确实也让我们审核材料时左右为难，我在受理业务过程中也觉得这种行为如果审核通过会存在风险。毕竟现实中我们惯常思维也会觉得租赁自己配偶或者父母的房子大概率不会给租金。但是如果直接以租赁直系亲属房租为理由拒绝申请者，这不符合政策要求，毕竟当事人确实提供了相应的房屋租赁协议，也会造成当事人的不满，甚至还会产生投诉。我与其他基层人社所相关业务人员沟通时，大家都反映这不是个例，在受理过程中都遇到了类似情况。于是我就想出了这个办法，让这类政策申请者去不动产登记中心开具房屋租赁登记备案证明。只要他们能提供出来房屋租赁登记备案证明，那我们就按不动产登记中心的判断结论认可他们的租赁行为，就算后期资金审计到这些情况时我们也可以拿出权威的官方认定材料”（访谈记录 20230822HXY）。

基层人社所在政策出现模棱两可时这种求助外援的行为，既没有改变房租补贴政策又是公开执行，并且公开加入了符合自身利益偏好的官方背书材料，属于政策附加。而不动产登记中心也在自己的业务受理范围内完成对“租赁”直系亲属房屋的行为的判断，也并未改变政策内容。

三、简化勘验

政策替换是指政策执行者在表面上尊重政策制定者的意图与目标，但在实际执行过程中以不公开的方式将符合自身利益偏好的新政策代替原来的旧政策，致使在政策执行过程中出现偏离的情况。^①

现场勘验作为创业人员申领房租补贴的重要一环，其勘验结果决定着政策的执行质量。勘验现场最重要的是为了核实申请者是否在正常经营，创业者需要自己提供营业执照、进货单据、销售单据、税务发票、发放员工工资流水或社保单据等相关材料，来证明企业确实在正常经营。此外，工作人员还需要现场核定申请者租赁房屋的面积，以此作为发放补贴金额的重要依据。而实际现场勘验过程中，工作人员在一定程度上出现了简化勘验的行为。有基层所的工作人员对于自己辖区内认识的创业者勘验现场存在“人情勘验”；同时，工作人员对于从事新业态的创业者把握不够，这些新行业、新业态的创业者打破了实体创业者的时空界限，经营更自由、更具弹性，工作人员无法严格按照要求实体创业者提供的材料要求他们，所以对这部分创业者勘验时进行自由裁量的空间就更大，为了避免产生矛盾冲突，执行者也会在一定程度上简化勘验需要提供的材料。此外，前期对于一些“合租”办公的创业者，无法以房产证面积为准，则需要进行实际测量。独立办公的空间虽然固定，但“合租”共享空间的界限则比较模糊，工作人员勘验现场面积精准测量难度较大，这种情况下也进行了一定的简化测量。

“让我们核查实际经营情况其实也很难，现在微商这么发达，好多创业者租赁在居民楼里租赁的房子干微商，在微信上卖产品，家里也有些售卖的商品库存，也有相应的微信转账记录和进货单收据，但相关的税务发票、工资凭证都没有，这些经营的真假性我们真的很难核实，也不好把握。咨询区里也没有一个明确的标准必须提供什么材料，让我们自己判断只要真实经营就可以，如果不是那种一看就是完全不经营的，对于这种新业态的创业者，为了不引发矛盾，我也给过了”（访谈记录 20230905XAM）。

简化勘验是政策替换的表现，它使得现场核查的力度、重点、材料等方面与原政策的要求相比出现了一定程度的偏离，这种变化是“隐蔽的”，很难被察觉到。

^①刘鹏,刘志鹏.街头官僚政策变通执行的类型及其解释——基于对 H 县食品安全监管执法的案例研究[J].中国行政管理, 2014(05): 101-105.

第二节 上下级部门间的互动方式

当在政策执行过程中遇到问题时，上下级部门会积极互动，达成执行共识，加以解决。“共识型变通”的达成需要上下级部门间在执行政策过程中信息交换渠道是畅通的且双方能够就掌握的执行上的信息进行高度共享。因此，了解上下级部门如何互动，成为了解“共识型变通”的关键环节。本节将通过“下级部门主动发起”和“上级部门主动发起”两个维度，介绍上下级部门间的互动方式。

一、下级主动发起：请示汇报

对于基层人社所在执行房租补贴时遇到政策解释的问题或者疑难个案，往往会通过请示汇报的方式向区创业科寻求帮助。而请示汇报主要通过两种方式：口头方式、书面报告。

（一）口头方式

对于一些较为简单、并不复杂的问题，基层所的工作人员会通过电话沟通的方式询问上级部门。口头请示相较于书面请示具有即时性的特点，能够使对方直观迅速地了解到政策执行过程中的问题并及时给出解决方案，便捷高效。

如：基层所的工作人员在审核材料时发现申请者所租的房子为二房东租房，租赁协议也是与二房东签订的，申请者在找原房东时得知房子为其母所有，但老人已经过世，该房因子女纠纷问题暂时无法办理房产过户，这就造成了申请者提供的租赁协议双方与房产证所有权人无法吻合。面对这种情况，基层所的工作人员通过电话询问的方式咨询区创业科的负责人，便立刻得到回复：该案例需要申请者写明情况，说明其租赁房子未过户的原因以及提供原房东和二房东的姓名和联系电话核实情况。若情况属实，则该人员可以申请房租补贴，并做好相关问题留痕工作。

（二）书面方式

基层所的工作人员会根据所遇到的案例的复杂程度决定采取非正式的内部；聊天软件或直接向上级部门行文的正式请示，诉诸权威。

“电话沟通的方式虽然更为方便，但我还是习惯于利用部门内部的软件来沟通。一是文字的方式可以清晰明了地表述问题，对方更容易明白。二是也可做好留痕和自我保护，这些都是我刚来基层所时老师傅教给我的”（访谈记录 20230822HXY）。

而正式发文则代表其遇到的案例可能更为复杂,通过这种正式请示也能让区级部门更加重视相关问题。如:某基层所的工作人员受理补贴政策时发现某位申请者创办的社区便民服务中心为民办非企业,业务范围主要是一些便民服务,帮助社区老人剪头发,修裤脚等。按照文件政策规定其可以申领房租补贴,但是在提供材料时发现其所租房屋为小区业主委员会所有,但该房未办理房产证,出租方无法出具房产证也无法进行房屋租赁备案,本人只能提供业主委员会开具的相关证明。经工作人员核实该房因具备公益性质所以租金较低,一年租金只有 1500 元,如果按照政策全额补贴每年可发放 1 万多元。面对上述的复杂个案,基层所的工作人员通过书面报告向上级部门发文的方式进行正式请示。

区创业科的工作人员在收到基层所的正式请示后首先会进行初步判断,如果其能解答则会直接进行回复;如果确实无法解答,则会通过上会进行讨论。该案例中所面临的复杂情形,创业科工作人员在业务例会中提出该案例的主要的争议点是无法提供完整的申请材料能否申请补贴以及能否按照政策的规定全额发放补贴。在会上通过多位领导的讨论和沟通,按照尊重政策初衷并结合实际灵活处理原则,最终给出解决方案——允许该申请者申领补贴,但需要其提供业务委员会出具的房屋情况相关说明,在给予补贴金额的争议点上,讨论决定按照实际租金给予 1500 元房租补贴。最后,由区创业科按照上会得出的解决方案回复基层所工作人员。

请示汇报是由下级业务部门主动向上级发起的,这种互动方式主要解决政策在执行过程中遇到个案问题,但较难发现政策执行共通性问题。请示汇报多采用一对一的方式,口头请示此种方式效率高,但存在无法留痕的问题;利用书面汇报更加正式,但耗时较长。通过请示汇报这种方式一般单次便会达成的政策执行共识,其结果多为上级部门意志的体现,下级政策执行人员一般会被动接受。

二、上级主动发起:调度工作

在政策执行出现偏差时,不仅下级执行部门会通过向上级请示汇报积极解决,上级政策制定部门也会主动与下级进行互动调适达成共识变通。

调度工作作为上下级部门间常见的互动方式,它不仅能够统一上下级的思想,使上级部门及时了解当前政策执行的进度,掌握下级部门在具体实践中所遇到的问题;它还能成为下级部门与上级部门谈判的载体,为下级部门争取到更多的政策配套,减轻政策

执行压力，以保证政策执行更加顺畅。

（一）工作调度会

工作调度会是上下级部门间互动的主要方式，在会上主要通过提出问题、沟通协商、谈判博弈等形式，反映并解决问题。

1、提出问题

由于政策制定者并不负责政策的执行，他们无法与政策申请者进行充分的交流和沟通，而基层所的政策执行人员则成为连接上级部门和政策申请者的桥梁。政策执行者通过工作调度会能够及时向上级部门转达政策执行过程中发现的问题并进行充分的交流，还能把政策申请者对政策的想法向上级部门转述，让其进行了解。

房租政策执行一段时间后，区创业科作为上级部门会主动召集各基层人社所分管房租补贴的业务主管人员进行工作调度。在会上，某街道基层所的工作人员谈到自己遇到的租赁直系亲属房屋问题时，其他街道业务人员也纷纷表示遇到了同样的状况，大家畅所欲言就此展开了激烈讨论。有人认为对于这部分申请者不能发放房租补贴，因为存在审核风险。而将提供租赁协议变通为额外提供房屋租赁备案证明的工作人员也分享了他的处理做法，并说明由官方背书增加材料的权威性，也能规避资金审计的风险。这一做法提出后，获得了其他基层所工作人员的认可，区创业科也认可了这一做法。在工作调度会结束后，在没有改变收取房屋租赁协议的政策原文件规定时，各基层人社所的业务人员达成了变通执行的共识，面对租赁直系亲属房屋的政策申请者时，需要申请者额外提供房屋租赁备案证明，而在 2018 年创业人员房租补贴政策文件内容调整时，区业务部门正式对这一材料进行了替换。

2、沟通协商

在工作调度会上，上级部门会主动针对相关问题询问下级工作人员的意见。比如，在 2018 年房租补贴政策调整后，要求必须为 S 区户籍就业困难人员身份才可享受房租补贴。但是对于当时正在享受政策的创业者来说因之前政策并未有此要求，且目前已办理营业执照的创业者不再属于失业人员，无法再认定困难人员身份，所以区级部门暂停对这类群体发放补贴。该政策出台后，引起了这部分政策享受者的不满，他们通过投诉热线等方式向基层人社所反映情况，基层人社所的工作人员虽无权解决政策内容问题，但他们在调度会上积极向上级部门反映这类情况。面对大量创业者的诉求，区创业

科在工作调度会上提出了“新人新办法，老人老办法”来解决政策调整带来的这一问题，要求 2018 年之后房租补贴新申请者必须在办理营业执照前先认定就业困难人员身份才能享受补贴，而对于之前已享受政策的创业者不做此要求。这一想法提出后，在会上征求下级部门工作人员的意见时，得到了下级工作人员的一致认可，二者达成了政策执行共识。

3、谈判博弈

各基层所的业务人员在工作调度会上也会抓住机会向上级主管部门进行“诉苦”，以减轻自身的政策执行压力。西部某基层所的业务人员提到了因业务量大而人手不足导致现场勘验进度缓慢的问题，希望上级部门能够加派业务人手或采取其他方式帮助解决。而其他各所的工作人员也会“附和”，强调这一政策执行困境并非下级部门工作能力不足，而是由现实客观条件造成。

前期基层所工作人员存在“人情勘验”的情况，区创业科房租补贴的负责人将这一情况在局长办公会进行了上报讨论。最终，领导要求对补贴申请者要以街道为单位进行交叉互审。互审坚持“谁审核、谁负责、谁签字”的原则，互审时重点需核对申请人员是否实地经营、享受补贴时间面积是否准确、注册个体工商户的是否已做自谋职业登记等问题，这一互审要求对于各基层所的业务人员来说又增加了部分工作压力。

“我们自己街道的申请者勘验现场都没法按期完成，再出来交叉互审，这工作量直接翻倍，也希望你们区里考虑一下基层的现状，互审不是不可以，给我们加压的同时不能够也给我们基层增加人手”（访谈记录 20230911JS）。

“房租补贴的现场勘验环节很重要，要是为了避免这种简化勘验、人情勘验的情况，交叉互审也无法解决，我认为要想从根源解决这一问题，区里可以将勘验现场这项业务直接外包给第三方机构来操作，这样既能帮基层减轻压力，也能保证勘验的公平性”（访谈记录 20230905XAM）。

分管区创业的领导在工作调度会上面对基层所人员的“诉苦”，也表达了自己的态度，肯定了基层业务人员的辛苦，但现阶段为了政策的严谨性交叉互审肯定是要执行，但承诺在现场勘验环节会从其他部门增派人手全部下街道进行支援。而对于基层所提出的外包现场勘验，领导也表示会积极调研外包现场勘验的可行性，后期的政策调整中这一诉求得以实现。

（二）单个试点

单个试点也是上级部门主动发起，实现与下级互动的方式之一。其适用场景多为上级部门在调度工作时已经主动发现了政策执行过程中的堵点，想要通过试点创新推动政策继续推进和执行。如果试点取得成功，上级部门会将试点的创新做法迅速推开，使下级部门能够接受并认可其经验做法，达成执行共识。

2020 年受新冠疫情的影响，为了保证工作人员的身体健康，原本于每年 4-5 月份开始的房租补贴的申请工作推迟到 9 月，S 区人社局要重启房租补贴申请就必须解决无法实地勘验场地的困境。区创业科房租补贴的负责人跟分管领导协商后决定以视频连线的“云勘验”代替现场勘验，并通过政策执行前的业务培训动员会进行了宣布。此勘验方法也引起了各基层所人员的顾虑，他们提出“云勘验”的方式如果政策申请者只让你看他设计好的“真实”经营场景，那么勘验效果不佳。同样他们也害怕区里“云勘验”一番后又让做现场勘验的二遍功，对“云勘验”代替现场勘验的做法并不认同。

会后区创业科也考虑到了基层人社所的担忧，决定先选取单个基层人社所做“云勘验”的试点。在试点试验中发现“云勘验”无法留痕，也确实存在人为营业的情况。最终，这次房租补贴的勘验方式区里决定采取“云勘验”辅助政策申请者自己拍摄 1 分钟的经营场所视频存档，等疫情缓解条件具备后再由区创业科抽取一定比例进行二次现场勘验，一旦发现作假则直接取消申领资格不再给予二次勘验的整改机会。

“基层所的顾虑我们区里事前也想到了，为了减轻推进‘云勘验’时遇到的执行阻力，我们只能先利用单个试点的方式，试点成功后再将其当成优秀案例，各家基层所面临的政策环境条件都差不多，如果试点能够成功，其他人社所也会想办法完成”（访谈记录 20230811ZX）。

上述案例笔者发现通过单个试点的互动方式精妙之处在于一旦试点成功，上级部门会通过试点传达给其他下级部门。因为对于处于同一层级加之政策执行环境条件相差无几的其他下级部门来说，毕竟“珠玉在前”，试点部门可以完成，其他部门也必须尽力完成上级交代的任务。

调度工作是由上级部门主动发起，这种互动方式有利于解决政策执行中出现的共性问题，多采用开会或者试点的方式进行，在此过程中上下级部门达成的政策执行共识会经过多次沟通、协商、博弈，一般来说无法单次结束。

本节通过从“自下而上”和“自上而下”两个维度分析了上下级部门达成政策执行共识，实现政策“共识型变通”的互动方式，现总结对比如下表所示：

表 4-1：上下级部门达成“共识型变通”的互动方式

互动方式	发起者	参与者	发现问题	实现方式	达成共识
请示汇报	下级主动	单个	个性问题	口头、书面	单次结束
调度工作	上级主动	多个	共性问题	开会、试点	多轮博弈

数据来源：作者自制。

第三节 “共识型变通”的表现形式

当上下级部门间达成“共识型变通”后，会通过不同的方式反馈到政策中，有的变通是“显而易见”的，有些是“秘而不宣”的。本节通过对案例描述，总结达成“共识型变通”后的表现方式。

一、显性变通

显性变通是在政策变通后发生的显而易见的变化，它是可知、可感的。这种变通的表现方式多作用于政策文本的调整。比如：对于政策群体加以限定，对补贴申请的方式、标准等进行调整，并会通过政府官方网站、政府微信公众号等官方渠道进行广泛告知，作用是让政策目标群体迅速了解政策的变化。显性变通的发生是公开且透明的，所以无论是政策执行者还是政策的目标群体都能清晰地感知到变化，并会针对变通后的内容做出合理调整。

在房租补贴执行过程中发现的问题，上下级部门通过积极协商沟通，达成共识。2018年，S 区人社局对房租补贴的政策文本进行了修正和变更。

首先，政策申请的范围发生了变化。房租补贴的政策目标群体由政策出台时“在 S 区租赁房屋并注册，首次从事个体经营、创办企业（含民办非企业单位）的毕业五年内高校毕业生或法定劳动年龄内的 S 区户籍的创业人员”变更为“首次从事个体经营、创办企业（含民办非企业单位）的毕业五年内高校毕业生、S 区户籍就业困难人员、高层次高技能人才（含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育学院职业教育类毕业生），在 S 区租赁房屋并备案登记，经营地和注册地均为 S 区的”。从政策文本来分析，调整

后的房租补贴政策对于申请的主体范围做了缩小。申请主体由法定劳动年龄内 S 区户籍的创业人员缩小到了 S 区户籍就业困难人员（女满 40 岁、男满 50 岁），这次的政策调整也能看出新政策提高了房租补贴的申请门槛，扶持的对象更加精准。

“我记得我申请到 2018 年时正好遇上房租补贴政策改革，差点申请不到。当时工作人员告诉我因政策变动不再符合继续申请的条件，必须认定就业困难人员身份才可以享受补贴，我们没认定的没办法再享受了。但这个就业困难人员身份还要在没办营业执照之前认定，有了营业执照就不算失业人员就没办法认定这个身份了。我本来以为那年是申请不成了。过了几周，我们辖区人社所的工作人员打电话通知我又可以继续申请了，说区里最后决定‘新人新办法，老人老办法’，就业困难人员身份只针对 2018 年新申请政策的人员，之前申请的不做要求了”（访谈记录：20230926WNN）。

此外，新规定要求必须在 S 区租赁房屋并备案登记才可申请补贴。从这一改动过程可以看到“房租租赁备案”成为申请补贴的前置环节，只有申请者租赁的房屋能够通过不动产交易中心的租赁备案，才有资格申请补贴，此举能够有效筛除一些明显不符合租赁行为的申请者，使得政策申请更严谨。

其次，申请补贴的标准发生了变化。由原来“每平方米每天补贴 1 元的标准给予房租补贴”提高至“按每平方米每天补贴 1.5 元的标准给予房租补贴”，调整后的政策对于政策申请者来说是利好消息，使他们能够获得更多的政府创业资金支持，解决创业者租房贵的问题。

“我创业前就听说过我们区的这个房租补贴的政策，我当时还去咨询过，那时是每天每平方给补贴 1 块钱，当我创办营业执照时每天每平方的补贴金额变成了 1.5 元，我当时也是很开心，自己虽然晚享受政策，钱还拿得更多了，更大程度缓解了我的租房成本，这种调整我们肯定支持”（访谈记录：20230920WG）。

通过对房租补贴政策文本变化的分析，可以明显看到作为区创业科在与基层人社所的工作人员互动达成“执行共识”后，对于下级部门提出的部门意见和建议进行了积极的采纳，实现了显性的“共识型变通”。

二、隐性变通

隐性变通是在政策变通后发生的隐蔽、不易被察觉的变化。这种隐性变化是相对的，对于政策目标群体来说是隐性的，他们难以感知到政策实施前后在某些方面的变化，

但是对于政策制定者和政策执行者来说政策的变化依然是显性的。隐性变通的表现方式更加灵活多样，会发生在政策执行的各个环节。

房租补贴在上下级部门间达成“共识型变通”后，除了进行明显的政策文本调整外，也存在一些不易被政策申请者察觉和发现的隐性变化。

（一）政策“秘而不宣”

政策宣传是政策申请者了解政策的主要途径，在 2015 年房租补贴作为创新政策出台时，S 区人社局通过各种渠道进行了广泛宣传。除了利用各种媒体渠道如：报纸、微信公众号、官方网站外，为了提高房租补贴政策的知晓率，吸引更多创业者申请政策，区创业科还主动与工商部门对接，调取了 2015 年之后在 S 区注册的营业执照的相关数据信息，按企业注册地下发给各街道基层人社所的业务人员，要求工作人员对下发名单的企业负责人通过短信或电话沟通的方式，核实创业者是否符合申请条件，对于符合条件的人员进行政策解释并帮助其申请政策。这种政府兜底式的宣传，能帮助平时不关注政策的创业者及时了解、享受政策。

“最开始我是先收到了短信提醒说如果符合条件可以申请房租补贴，但我也没上心以为是骚扰短信，后来又接到了我们辖区基层人社所的电话说让我准备材料去现场申请房租补贴，我还以为是诈骗电话，但对方告诉了我他们的办公场所，我心想那不如就去打听打听，到现场之后才知道原来真的是政府给我们这些创业者的好政策。我 2016 年自己弄了个便民小超市，每年房租支出都是大头，这项补贴真是帮了我大忙”（访谈记录：20230926WNN）。

房租补贴作为一项在全市人社系统的创新政策，通过广泛的宣传是为了能够使更多符合条件的政策申请者能够享受到该政策。同时，也是希望通过这种利好政策来吸引更多群众进行创业，并完成市人社局下达的城乡创业人数的基础考核指标。

广泛的宣传使得在政策最开始执行时申请补贴人数激增。但在房租补贴执行的后期，受区财政资金缩紧的现实困难，S 区人社局无奈之下也对于房租补贴的政策宣传方式也发生了“隐蔽”的变化，宣传原则由“广泛宣传”也转向“秘而不宣”。区创业科在下发受理房租补贴时除了在 S 区人社局的官方网站发布受理政策外，其他渠道几乎不再进行宣传。此外，人社所的工作人员也不再通过提取工商数据主动进行政策宣传告知。这一转变造成了房租补贴政策的申请者数量明显减少。这种政策宣传范围的变化，对于

政策的申请者来说是隐蔽的，不易被察觉。但是对于政策执行者和制定者来说却是可行的。

“我是 2019 年注册这家民宿后申请到房租补贴，知道这一政策是因为我朋友告诉我的，他之前已经享受了 2 年房租补贴了，他告诉我当时是基层人社所的工作人员给他打的电话，而我并没有接到这种政策宣传电话。如果不是我朋友告诉我，我根本不会知道有这种政策”（访谈记录：20230915HB）。

（二）勘验标准提高

在基层人社所的工作人员向上级部门提出将现场勘验外包给第三方公司进行的建议后，区级部门接受了这一建议，通过招标从入选的第三方专业机构遴选出 1 家机构进行合作，承担房租补贴的现场勘验的工作。

第三方机构与之前政府人员的勘验相比更加专业，将企业的实际经营情况作为勘验重点，要求政策申请者提供的证明材料对应企业的收入项和支出项，形成闭环，并要求当事人现场提供，全程录音录像，没有丝毫作假的可能，如果创业者不是在真实经营，很难经得起核查。

“我申请房租补贴时基层所的工作人员告诉我让做好准备，第三方机构会提前联系进行看点，我问过需要提前准备什么东西，工作人员告诉我到时候配合第三方机构出示相关材料就可以。现场勘验我民宿时来一共来了两个人，一个人主要负责测量和让我提供相关材料，另一个人负责全程录音录像。我记得当时先是拿着专业仪器测量了我们办公区域的面积，然后查看了我们的门头牌、营业执照的悬挂情况、不动产交易中心出具的房屋租赁备案证明材料。随后，就对我民宿营业情况进行了细致核查，先让我提供了企业的税务报表，又具体问我客人的订房方式后，让我后台调取了美团、携程等相关网站和 APP 的订房记录和交易流水，还让我出示一次性洗漱用品这些民宿消耗品或其他采购物资的进货交易的税务发票，每月水费、电费的缴费单据，我们给员工发放工资的银行凭证和社保缴费单据等。全部勘验结束之后他们会现场出具结果报告书，让我签字”（访谈记录：20230915HB）。

第三方勘验这一做法缓解了基层人社所工作人员人手不足导致的现场勘验不规范的问题，也从根本上杜绝了“人情勘验”的情况产生，使勘验结果更加真实、可信。

但从另一角度来看，聘请第三方机构做法与之前由政府人员勘验相比，也“隐蔽”

地提高了现场勘验的标准，加大了房租补贴的申请难度，但这一变化对于政策变通后的新申请者来说他们是无法察觉到的。

第五章 “共识型变通” 产生的原因分析

随着当前问责压力的不断增大,对非正式制度和非正式执行的监管也更为严苛,导致其自主性发挥的空间逐渐缩小。因此,有效治理需要嵌入于正式制度中,通过正式制度在一定范围内增加地方政府自主决策的能力,从而赋予其更大的弹性空间来应对和处理政策执行过程中面临的各种复杂情况,最终解决实际问题^①。上下级部门间达成的“共识型变通”本质也是作为政策执行的减压阀,在正式制度范围内,更好地应对政策执行过程中的阻力的手段。

笔者发现,政策的“共识型变通”的达成有三个重要原因:一是政策执行者与目标群体之间的调适互动是政策产生“共识型变通”的诱因,如果在政策执行过程中是顺畅的、高效的,那变通执行则不会存在。二是“行政共同体”作用下执行共识的达成,这是产生政策“共识型变通”的根本原因;三是外部政策环境的变化,则为实现政策“共识型变通”提供了助推。本章将会从这三个原因入手展开详细分析,厘清“共识型变通”缘何发生。

第一节 政策执行者与目标群体之间的调适互动

在政策执行过程中,有了政策执行者与目标群体之间的调适互动,才会有基层执行者的政策变通行为,这也成为上下级部门间达成“共识型变通”诱因。因此,要想了解“共识型变通”产生的逻辑,就必须先弄清楚政策执行者在政策执行时为何会与政策目标群体进行调适互动?

一、行政资源与执行能力不匹配

政策执行能力是由人力、财力、物力等行政资源构成,也是行政组织实现其目标的重要条件。如果政策执行能力与政策压力不匹配,则会造成政策执行困难。

创业人员房租补贴在执行过程中会“二次发包”,就是因为基层人社所行政资源缺乏,不具备顺利完成政策的执行能力。政策出台后释放的利好消息加之前期补贴申请条

^①方珂,张翔,蒋卓余等.从“自保式执行”到有效治理——地方自主性实践的制度路径转换[J].社会学研究,2023,38(02):158-181.

件较为宽松使得申请者数量激增。基层人社所的工作人员不但需要审核创业者所提供的基础材料，还要到实际经营场地勘验现场，业务量巨大。对比现实情况，基层人社所面临着行政资源不足的现状。

从人力方面来看，S 区人社局面对不断增加的治理任务以及上级部门对其的从严考核，传统的“一人一岗”、资源固定的组织结构，无法满足任务完成的要求，编外用工作为一种弹性应对策略，面对无法完成的任务时，编外人员成为人员配置的缓冲力量，对其“灵活招聘”和“灵活调度”，填补了政策执行人员数量短缺的现状。^⑥

各基层人社所的人员数量虽较改革前总数有所增加，并根据各街道的面积和人口数进行了调配，但是各基层所的业务人员数量配备总数大约在 5—7 人之间，并且人员结构相对复杂。在基层所里既有正式编制人员，还有编外人员。编外人员的构成大致可以分为两类：一类是劳动派遣人员，他们与编制人员同工同酬，参照正式编制人员管理。还有一类就是劳动协理员，他们则属于社区、社会公益岗人员。由于“条管”后，基层所的人员调动归 S 区人社局统一管理，为了完成任务，区里有时会借调基层所的人员帮忙，也造成了部分基层所人员紧缺。另外，每个基层所正式编制人员较少，只有 3—4 人，其余都是编外人员，这部分人员流动较高。同时，S 区的创业分布也呈现出西部多东部少的特点。相较东部沿海一线西部多为老城区，房租租金低，而该政策申请是按企业注册地来进行申请，这也导致 S 区各基层人社所受理房租补贴时业务量是非常不均衡的。

“我所在的基层人社所在西部老城区，我们家房补最开始受理了近 150 余家企业，而听说东部有家基层所才申请了 20 余家，业务量差了近 7 倍，如果不找人帮忙，在规定时间内我自己不可能完成这么大的工作量”（访谈记录 20230911JS）。

此外，基层人社所在管理体制改革后虽然实现了“条管”，在“社区包干制”的要求下每位正式编制人员都有自己所对应的社区，他们在全区重要活动时也会下沉社区，完成街道办事处及社区的委托任务。

“‘条管’后街道办事处的其他业务我们基本是不参与了，但是一旦全区有重大政治任务，比如重大政治活动保障、文明城市创建、疫情防控等活动，街道办事那边还是会联系我们这些‘社区包片干部’配合下社区开展工作”（访谈记录 20230911JS）。

从政策配套上来看，上级部门也未提供足够的支持。比如，现场勘验需要工作人员

^⑥耿曙,陆媛静.编外用人模式与基层弹性治理:基于组织风险视角的分析[J].社会发展研究, 2023, 10(04).

外出，但“公车改革”后，基层人社所没有配备专门的公车，勘查现场出行方面对于工作人员来说也是一个难题。

“我们勘验的现场都是自己辖区内的企业，如果距离比较近，我就步行过去了，如果比较远我就坐个公交车，然后再走过去。没有代步工具确实是非常不方便，一个下午我自己就能跑3家企业进行勘验，效率非常低”（访谈记录 20230911JS）。

二、政策本身因素

政策执行过程中调适互动行为的产生也与政策内容本身有非常大的关系。当前，我国政府在政策议程设置上往往是以政府部门为主导的单一议程设置模式，公众未充分参与到政策制定的讨论中，这也使得在政策预测环节，政府没有集中公众智慧对政策执行过程中可能出现的问题做到充分的预测，无法事前制定出科学的应对方案。

创业人员房租补贴在制定时，主要是由区人社局创业科牵头制定，该部门草拟好政策文件后将征求意见稿下发给了基层人社所进行意见征求，最后经过区人社局“上会”程序通过后，正式对外公布，受理业务。

“房租补贴属于我区的创新性政策，在制定时我们前期也做了大量的调研，但主要重点都放在了确定补贴的标准以及补贴面积的合理性。比如我们通过发放问卷以及实地走访的方式询问了创业者在我区不同地段的租房价格以及房租占他们经营成本的比重。政策制定后的征求意见稿也下发给了基层人社所提意见，但基本没有反馈。上会过程中领导考虑的主要是资金的使用问题，对政策本身也不会提出特别多的意见。其实，我们也知道作为一项新政策出台后不会尽善尽美，只能在执行的过程中发现并及时修正”（访谈记录 20230811ZX）。

在政策制定环节，由于决策民主化不够，公众无法充分参与其中，这也造成了在房租补贴政策出台后产生了不严谨之处。如：制定文件时并没有事先预想到会有申请者租赁亲属房屋并自主签订房屋租赁协议的行为。

“租赁亲属房屋这个问题，基层所的工作人员跟我们区里反映，经过我们核实的确存在这种情况。这也是我们在政策制定之初没有想到的，但其所提交的材料是符合政策文件的，所以当时我们并没有进行限制，而是在后期针对房屋租赁协议这项材料进行了替换”（访谈记录 20230811ZX）。

三、非正式关系因素

中国乡土社会的基层结构是一种“差序格局”，它是由无数私人关系搭建而成的网络，这种社会网络关系延续上千年在我国构成了“人情社会”。^①学者周雪光也提到在正式组织外还存在着各种社会关系（如朋友、同学、亲戚），为组织内部的非正式关系提供了重要基础，他认为当前科层制非人格化的组织特点正因这些非正式关系才呈现出行政关系人缘化的倾向。^②以“熟人”关系、“人情”讲究、“面子”文化为代表的非正式关系在基层治理场域同样适用。

政策执行过程中，基层政策执行者手中便拥有了公权力，他们在一定程度上可以决定政策目标群体是否能够享受到政策。而执行者在面对自己的“熟人”来申请政策时，他们可以利用手中的自由裁量权作为一种人情交换为自己置换资源。这种交换具有范围广、资源类型多样、时间不确定等特征。而交换的双方要遵循“人情原则”——今天我帮你，来日有需要你也需要义不容辞地帮助我。在这种持续交互的互动中，非正式关系也进一步拓展和加深。

“房租补贴是按注册地申请，都是我们自己辖区的企业。在日常工作中我们也有很多工作需要企业配合，比如年底对我区营商环境的测评打分、新增就业的指标考核都需要企业帮助。所以平时跟我们不错的企业我们会积极向他们推荐政策，如果在申请过程中出现问题，只要不是完全与政策相悖，我们也是尽量帮助他们解决”（访谈记录20230905XAM）。

非正式关系在合理范围内应用，能够使政商关系更加融洽和谐，提高政府的工作效率；但如果在政策执行过程中不能把握好界限，突破了“政策底线”，不但会削弱政策的公平性，使国家公共财产受损，也会降低政府的公信力。

“区创业科负责房租补贴的最终审核工作。实际中，基层所的业务人员也会通过电话咨询明确说明申请者跟他的关系及在申请补贴时遇到的问题，询问我有什么方法能通过审查。除了这种明说的，我们也侧面了解到有工作人员因申请者跟其有关系就简化勘验的行为。所以对于下面基层所提交上来的申请纸质材料，我们区里会再次理顺核对。此外，领导上会通过街道交叉互审的方式，也是希望能减少‘人情勘验’，保证政策的

^①费孝通.乡土中国[M].青岛:青岛出版社, 2019: 49.

^②周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].开放时代, 2009(12): 40-55.

公平性”（访谈记录 20230811ZX）。

第二节 “行政共同体”的默许

上下级部门间政策“共识型变通”产生的根本原因是在组织内部存在“行政共同体”。学者张翔提出“行政共同体”这一概念并用其解释城市政府的结构化过程。他认为城市内各级政府（行政机构）在事实上构成了一个“监管”与“照顾”并存的“行政共同体”^①，这种组织形态在自上而下的“包含关系”与自下而上的“依附关系”中得以展现。而实际 S 区人社局与下级各基层人社所之间受利益一避责两个根本因素影响也在内部形成了一个“行政共同体”。因此，在政策执行遇到阻碍时，双方会积极互动，最终达成执行共识。本节主要从影响“行政共同体”的两个因素出发，深入剖析上下级部门“共识型变通”的根本原因。

一、利益的一致性

压力型体制中，对组织绩效的评估是绩效管理的关键环节。正是因为绩效考核的存在，谋取更好的考核结果带来的一致利益成为上下级部门共同的努力目标。Q 市对绩效的探索起步较早，现在综合绩效考核已经进入到了成熟稳定的阶段。指标在绩效考核中至关重要，责任单位通过目标倒推法对关键指标进行考核，根据年度目标任务完成情况予以赋分，对考核成绩进行统一核算。上文中谈到 Q 市人民政府每年都会与 S 区人民政府签订就业创业目标管理责任书，提出明确的责任指标，而这些指标则由 S 区人社局作为业务主管部门负责完成。对于考核结果的运用主要分为三个大的部分，精神鼓励、事业激励、物质激励，这些激励使得上下级部门间存在一致的利益。

（一）精神鼓励

主要是对优秀单位进行通报表彰，并且优秀单位有在下一年度优先申报上一级精神文明单位的资格。在 S 省，凡被命名为全国、省级、市级等不同级别的文明单位可对全体职工和离退休人员给予一定的奖励，发放“精神文明奖”。尤其前期 S 区人社局管理体制改革后，基层所工作人员的编制并不在各街道办事处，而是统归区人社局。因此，

^①张翔.基层政策执行的“共识式变通”：一个组织学解释——基于市场监管系统上下级互动过程的观察[J].公共管理学报, 2019, 16(04): 1-11.

无论是人事关系、工资及奖金发放、晋升都是由区人社局负责管理。这些年 S 区人社局一直被评为省级文明单位，因此基层所人员发放精神文明奖金也是统一跟随区人社局按省级标准发放。这样就有效地避免了在“块块”管理下，因各街道办事处精神文明单位评级不同造成的发放精神文明奖金金额也不一致的情况。因此，S 区人社局上下级部门会达成统一共识——积极努力完成各项工作，保留省级精神文明单位的荣誉。直到 2021 年，Q 市根据中央清理规范工作要求，全面自查清理公务员工资津贴补贴违规发放，精神文明奖不再发放。

（二）事业激励

事业的激励机制会将综合绩效考核结果视为领导干部的工作实绩好坏的主要判断标准，也是对干部进行提拔、晋升的重要参考依据。“晋升锦标赛”作为一种强激励的形式嵌入到政府绩效考核的结果运用中，各地方政府的主要行政首长作为“参赛者”，一定会将更多的注意力分配在上级政府布置的各项考核指标上，要求本级地方政府相关业务部门全力完成考核指标。在地方政府内部通过“锦标赛”的竞争，考核指标嵌入其中也会一层一层向下传递。“各参赛者”间对于指标考核的完成也“内卷”起来，不仅限于完成上级的考核指标，而且会主动加码完成指标，希望借此获得上级的更多关注。

（三）物质激励

物质激励作为最直接、最有效的手段。主要根据综合绩效考核结果对被考核单位实施差异化物质激励。对单位部门设为优秀、良好、合格三个档次，并根据不同档次设置相应的考核奖励系数，发放绩效考核奖，并且各档次的单位物质激励差别非常大。以处于同一职级的两名干部为例，考核为优秀所发放的年终绩效考核奖比在评定为合格档次单位的考核奖相差近万元。由于各基层人社绩效考核奖的发放标准跟随区人社局的考核评定发放，“一荣俱荣，一损俱损”的观念深入每一位工作人员心中，这也使得部门内部各级工作人员凝聚起来，为了自己的实际利益，努力完成上级部门下达的各项指标任务，为的就是本部门能够在年终评比中获得优秀等次，获得更多的物质激励。

二、联合避责的诉求

在“行政共同体”中，上下级部门除了存在共同的利益外，也要共同承担相应的责任。上级通过发包行政任务给下级部门执行时，相应的行政责任没有随之完全发送，而

是要由上下级共同承担,^①这也造成了上下级部门之间在承担责任时的“捆绑”局面。如果下级部门无法顺利完成任务或在执行上级发包的任务过程中“捅了篓子”,出现重大失误,此时执行任务的下级工作人员要承担相应的责任,而上级部门的主要领导也要承担连带责任。因此,在行政发包制结果导向的问责机制下,上下级部门之间会形成“避责联合体”谋求风险最小化,最大限度地减轻更上级的问责。^②

在房租补贴执行过程中,虽然区创业科将执行补贴的任务发包给了下级的基层人社所,但是对于政策执行过程中面临的不确定的“风险”,上下级部门都要对此进行把控,争取在政策落实过程中“不出事”。一方面,上下级部门共同面临着“硬指标”带来的问责风险。上文中提到,Q市人社局发布的区市政府就业目标管理责任书考核细则中存在“一票否决”的“负向激励指标”:^③“区市业务经办、政策落实和资金监管等主体责任落实情况。因落实不到位产生重大影响或发生群体性事件的;在业务经办、资金监管中发生失职渎职等违纪违法行为的,该区市当年考核不得评为优秀、良好等次。”一旦触及“一票否决”不但指标不合格,当年的绩效考核直接被取消评优资格,更严重时还会面临严肃追责,不发生群体性事件以及保证资金使用安全成为上下级部门的政策执行共识。因此,在房租补贴执行的过程中,上级部门一直秉承“谁审核、谁负责”的原则,要求每位业务人员都要严格审核创业者的资质、做好现场勘验工作,对资金发放的安全性负责。另一方面,上下级部门同样面临着“舆情”带来的问责风险。随着公民自我意识的觉醒,除了传统的政府12345热线外,互联网时代公民发声的渠道更加多样便捷,自媒体也成为公民发声的“主战场”,对于政府来说“舆情”所带来的风险隐患也需高度重视。因此,面对政策执行过程中的潜在风险,上下级部门间只有联合起来共同解决,才能实现“避责”。

笔者发现,上下级部门在实现互动的过程中,也有各自的“避责”方式。基层人社所执行的其他人社政策多为Q市人社局或S省人社厅出台,S区人社局并没有政策解释权,在相关政策执行中更多充当“上传下达”的沟通角色。基层一线窗口人员遇到政策问题向区级业务部门反馈时,区级业务科室会将下级的问题进行汇总向市人社局反馈,由市里进行答复。通过这种层层向上转压,基层实现了“反向避责”^④,将一线实际业务

^①张翔.“行政共同体”:对城市政府结构化过程的一种解释[J].学术月刊,2018,50(06):67-77.

^②李晓飞.行政发包制下的府际联合避责:生成、类型与防治[J].中国行政管理,2019(10):94-100.

^③邓大才.反向避责:上位转嫁与逐层移责——以地方政府改革创新过程为分析对象[J].理论探讨,2020(02):157-162.

中的压力和责任向上转移,一旦出现矛盾纠纷,市人社局会利用自己的职权或继续向省转压或直接出面进行协调,推动问题的解决。

而对于房租补贴政策是 S 区人社局自主出台的创新性政策,政策的解释权归 S 区人社局,区相关业务科室无法继续向更上级转压,当基层人社所面临政策执行的问题,下级部门为了避责,会主动向上级部门分享信息,遇到问题第一时间向上反映,如上文中提到的“请示汇报”,由区级业务科室负责进行答复或解决。此时风险和压力都聚集在区级业务部门。此时,区级业务部门要想避责,就必须将压力向下分散,分散压力的避责方式就是与基层形成“避责联合体”。

首先,在不出现重大风险的前提下,区级业务科室对于基层人社所在政策执行过程中的某些变通行为进行了默许。比如:在政策内容未调整前,业务人员对于租赁亲属房屋的创业者除了收取房屋租赁协议之外,还让其提供房屋登记备案证明。这种额外收取材料的行为,虽然不符合政策文件,但下级部门工作人员这种变通的方式一定程度上规避了工作风险,保证了资金的安全,属于避责行为。上级部门遵循“不出事”的原则,只要当事人“不投诉”,他们也默许了下级的这种变通。

其次,上级也会主动避责,在下级部门与其“讨价还价”中做出妥协,达成执行共识,并向下级部门注入行政资源。一线窗口人员手中的“自由裁量权”决定了他们可以在政策执行过程中有困难时可以灵活变通,推动政策顺利执行。但是当下级部门政策执行阻力过大时,如果上级部门不及时解决,很可能造成下级部门在政策执行时因超越“自由裁量”的范围产生政策执行的异化,造成政策申请者的投诉或产生舆情,这些风险对于上级部门来说是潜在、不可控的。在政策执行过程中,上下级部门间的政策的执行互动过程并非铁板一块,上级业务部门会主动为下级预留出一定的调适空间,主动了解政策执行过程中的共性问题,通过适当的妥协对于工作人员的情绪进行疏导,并想办法解决问题。当下级部门主动“诉苦”时,上级部门及时了解到了下级的诉求,上级部门也在侧面打听中得知了由工作人员勘验带来的“简化勘验”“人情勘验”等问题。所以,当基层工作人员向上级部门反映勘验现场人手不足提出聘请第三方公司代替他们进行勘验时,上级部门最后采纳了这一建议。

第三节 政策环境的变化

麦克拉夫林提出的政策执行互适模型四个因素：政策、政策执行者、政策目标群体、政策环境。上文已对前三个部分进行了探讨，本节笔者将重点讨论政策环境。“行政共同体”形成的过程中一定程度影响了政策环境，政策环境的变化也会直接作用于“行政共同体”，助推执行共识的达成。

从系统论的角度来看，每一个特定的系统都有其特定的环境。而政策执行系统则是一个具有相对独立性的系统。由于政策本身具有一定程度上的复杂性和不确定性，其执行过程中必然会受到各种内外因素的影响。因此，在政策执行系统中，也存在一个与其相匹配的执行环境，并持续地进行物质和能量的相互交换。政府的执行活动可以以能动性的方式改造外部环境；而外部环境也影响着政府政策执行的整个过程。^①创业人员房租补贴作为一项分配性政策，其主要受到经济环境、政治环境、社会环境的影响。

一、经济环境的改变

经济环境影响对于一项分配性政策来说是最主要的。“经济基础决定上层建筑”，补贴政策的执行需要一定的物质支持，也就是政府的财政支出。补贴政策的实施会影响着政府的财政支出，政府的财政支出也会影响着政策的走向。

人社业务关乎民生，对于由国家统一出台的人社相关政策，通过层层传递进入基层执行场域，需要大量的财政支持。以“灵活性就业保险补贴”为例，为减轻灵活就业群体在个人缴纳职工保险方面的负担，国家出台政策要求各地人社部门根据实际情况制定补贴标准对于从事灵活工作的群体发放补贴。Q市S区目前大约有3000余人享受该项补贴，每人每月不超过500元，一年就需要至少1800万元的财政资金。而这项补贴的财政资金来源有三项：中央直达资金、市级就业补助资金和区级财政资金，其中后两项资金按5:5进行配套使用，所以对于S区来说，该政策资金因为有中央、市级转移支付的支持，补贴执行的财政压力相对较小。而创业人员房租补贴则是由S区人社局自主创新出台，其资金支出则需要全部由本级区财政资金承担，从就业保障工程资金列支。

经济环境影响着地方政府的财政收入和支出，所以房租补贴也必定会受到地区经济

^①商亮.构建和谐的政策执行环境[J].管理观察,2009(06):192.

状况的影响。笔者整理了历年房租补贴的发放金额以及相关年份 S 区政府的财政收支情况，如下表所示：

表 5-1 房租补贴发放金额与 S 区财政收支汇总表(单位：万元)

年份	房租补贴发放金额	财政收入	财政支出	同比增长 (%)
2016	23.16	1008517	520229	6.84
2017	644.71	1000817	542964	4.37
2018	983.65	921789	614559	13.19
2019	401.90	872218	496106	-19.27
2020	疫情推迟受理	871007	511823	3.17
2021	333.57	930978	538378	5.2

数据来源：内部文件。

备注：表格中的统计数据是按房租补贴发放时间统计，但补贴发放具有滞后性，实际发放的为前一年受理的补贴。如：2016 年发放的金额实际为 2015 年受理的房租补贴。

二、政治环境的嬗变

政策执行与政治环境同样存在密切联系。政治环境的变化会影响政策执行的过程，当其发生变化时，政策执行者会根据不同的政治环境进行调适，达成执行共识，以适应政治环境的变化。

在上文中的“隐性变通”的部分，笔者提到了房租补贴的现场勘验由政府工作人员变更第三方专业机构负责，这一执行变通的达成，除了解决下级部门人手不足的现状外，也与政治环境的变化密切相关的。

2016 年底，财政部驻 Q 市财政监察专员办事处对使用的就业补助资金开展了预算执行情况监管，发现了 Q 市就业补助资金管理使用方面存在不规范的问题。随后，Q 市人社局连续印发了《就业创业补贴政策 and 资金风险防控办法》和《关于进一步规范就业补助资金支出有关问题的通知》，要求各项发放的政策补贴要理顺风险点并制定相应的风险防控办法。此外，文件中提到“各级人力资源社会保障部门要加强与有关部门对接，通过政府购买服务成果的方式，聘请具备相应资质、信誉度较高的第三方机构，承担就业创业补贴政策实地核实、信息采集、绩效评估等工作。”

同时，Q 市人社局也加大了对区市资金使用的监管和问责力度，对各区市就业创业

补贴政策和资金风险防控情况，在全市范围进行通报；对受理单位、审核单位、审批单位工作人员造成不良后果的，视情节轻重，按规定给予批评教育、通报、诫勉谈话、组织调整、组织处理、纪律处分等问责处理；对违反有关法律规定的，依法追究其法律责任。虽然 S 区的创业人员房租补贴并不属于列支就业补助资金范畴，但市局对补贴资金发放的重视，也形成了确保资金安全的高压政治环境氛围，引起了 S 区人社局领导的高度重视，要求各部门立刻对文件中提到的就业创业补贴进行风险防控，并将自主出台的房租补贴也纳入风险防控范围。加之，在审计 S 区房租补贴之前年份的发放过程中，负责审计的工作人员也提出现场勘验没有进行视频留痕的情况，建议之后在申请时需要保存视频勘验资料备查。在此政治环境下，S 区人社局最终决定聘请第三方机构代替本部门工作人员，进行补贴的现场勘验，并要求在勘验的过程中全程录音录像。

三、社会环境的变动

除了经济、政治环境外，社会环境也会影响着政策“共识型变通”的达成。和谐稳定的社会环境有助于政策的执行落实，但是当社会环境如果在短时间内发生剧烈变化，如突发公共事件、自然灾害等，政策落实也会受到相应的影响。

2020 年 S 区人社局受理房租补贴时，最后采用“云勘验”代替现场勘验，是因为受当时社会大环境的影响。2019 年底，新冠疫情在我国全面爆发，企业停工、经济停摆，整个社会按下“暂停键”。2020 年初，S 区政府迅速把工作重心调整到抗击疫情中，通过“社区包干”，要求除预留部分干部值守外，其余机关干部全部下沉基层支援社区抗击疫情，在小区门口站岗测温、配合医护人员进行核酸检测服务工作。原本每年 4-5 月开始的房租补贴受理工作也因为疫情推迟到了 9 月份好转后重启。但是在疫情的背景下，现场实地勘验工作又成了一个难题。虽然疫情好转，但是并没有完全结束，实地勘察会增加人员之间的接触，提高被感染的概率。因此，从安全角度考虑出发，上下级部门间达成了“共识变通”，这次的房租补贴的勘验方式区里决定采取“云勘验”。另外，结合审计的意见，通过政策申请者自己拍摄 1 分钟的经营场所视频进行存档留痕，等条件具备后再由区创业科抽取一定比例进行二次现场勘验。上述案例可以看到，当社会环境对于政策执行产生影响时，只有通过适当的调适变通，才能推动政策的顺利推进。

第六章 优化基层政策执行的路径

在前面的章节中,笔者将“共识型变通”作为一种观察到的现象,借助案例对其生成过程、表现形式、产生原因等进行了分析,但本文本身并未对“共识型变通”的性质做出价值判断。笔者认为,“共识型变通”是一种中性的政策执行模式,它既可能产生积极的效果,也有其消极的方面。

在压力型体制下,有效的“共识型变通”为基层政府执行政策提供了一个减压环境,推动政策更加顺畅执行。而学者周学光也谈到,虽然保持执行中的弹性有其合理性,但执行过程中的“灵活性”与执行“偏离”往往是“同一现象的不同标签”。^⑥如果上下级部门在达成“共识型变通”时未能把握好界限,放宽了对变通的容忍度,一旦超过了临界点,那么积极的“共识型变通”就会转化为偏差、扭曲甚至对抗,造成政策的局部抵消,无法达成政策的初始目标。

而对“共识型变通”中变通程度的把握其实不是固定的,它取决于中间层政府对于下级政策执行中发生的背离的容忍程度,这也与高层政府的注意力分配方向相关。如果高层政府的注意力放在了特定领域,高度重视某项政策的执行,那么中间层政府为了完成高层政府的任务指标,就可能对该项政策变通执行的容忍度就会降低;反之,对政策变通的容忍度则会提高。笔者认为,上下级部门达成的“共识型变通”只要遵循效率性行动逻辑,兼顾政策的“合理性”“合法性”,并且不背离政策惠及民生福祉的最初目标,此时政府部门间通过达成共识进行政策的局部性调整和变通,使政策全局性执行更有效、更具可操作性,那这种“共识型变通”就是可行且有一定必要性的。

在未来,为了使“共识型变通”能在上下级部门间更好发挥效用,以便更好地推动基层政策执行,避免因过度变通沦为“政策的背离”,就需要考虑如何在实际应用中把握好变通的度,从而找到其中的平衡,这方面仍需更加深入的研究。但本文对“共识型变通”发生逻辑探究,也暗含了减少超越容忍度的变通所发生频率,优化基层政策执行的追求,本章节将会呈现实现这一目标所需的对策。

^⑥周雪光.中国国家治理的制度逻辑[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2017:38.

第一节 以“共识型决策”提升政策质量

政策制定是否科学有效直接影响着其在落地阶段能否顺利执行。科学有效的政策既要实现政策制定的初衷和目标，又要保持连续性、稳定性。政策制定环节要通过“开门”与“磨合”，实现“共识型决策”。

一、通过“开门”增强政治群体间的参与

在《中国式共识型决策：“开门”与“磨合”》一书中，王绍光、樊鹏提出了实现“共识型决策”的两大法宝，“开门”与“磨合”。^①

“开门”是指“决策者在制定政策的过程中与外部公众有交流与互动。”政策的制定不应该只是政策制定部门的“闭门造车”，而是要鼓励不同政治群体参与其中广集民智，充分吸收各方的意见和建议，才能更充分预判政策执行过程中可能存在问题，更科学地制定政策。

一是让公众及相关政策利益群体“闯进来”。在政策制定后，政府可以通过举办听证会或者利用官方公开反馈渠道，主动听取公众对出台政策的看法、内容以及建议，为他们提供一个表达观点、转化利益诉求的渠道，有助于政策在社会中形成广泛讨论，拓宽的思考角度，让政策制定者对政策思考更加全面。

二是要“请进来”，咨询专家智库。在政策制定酝酿及文件的起草阶段要充分主动咨询智库专家。除与学术智库或当地高校研究政府政策的相关科研人员达成合作外，也可以与民间智库，比如专业的政策咨询机构合作，听取不同智库对于出台政策的看法，使政策更加科学。

三是需要政策制定部门“走出去”，做好调研工作。从毛泽东提出的“没有调研就没有发言权”到现在习近平总书记提出的“大兴调研之风”，都提醒政策制定者一定要做好调研工作。要深入基层一线针对政策展开调研，获得一手数据和信息。除传统的走访、访谈等调研形式之外，在大数据时代，也要利用好互联网技术，让数据多跑腿，可以通过网络问卷或小程序等扩大样本的调研数量，能够对数据更广泛地进行分析。

^①王绍光，樊鹏.中国式共识型决策：“开门”与“磨合”[M].北京：中国人民大学出版社，2013.

二、通过“磨合”解决政治系统内部分歧

“磨合”主要是为了在政治系统内部部门之间存在分歧时，能够通过协商、协调等方式，缩小分歧、化解冲突。

政策制定时要充分听取政策执行者和相关部门的意见和建议。由于政策制定者和政策执行者以及相关部门所处的位置、考虑问题的角度、对政策的价值判断不同，政策制定时也需要充分听取他们的建议。上级部门出台政策时，一般会采用征求意见稿的形式询问政策执行部门的工作人员。一方面，可以通过该形式让执行部门了解政策文件内容，通过与下级部门协商，达成执行共识，推动政策的顺畅执行。另一方面，听取政策执行者和相关部门他们认为政策中的不合理之处，及时调整政策。但现实中，通过文件的方式下达的反馈意见稿，反馈率较低，为使政策执行者可以真正参与到反馈中，政策制定部门可以通过座谈会的方式召集政策执行者代表、相关部门业务骨干让其表达看法，而非只通过文件征求意见，尤其是在部门之间因利益不同存在冲突时，政策制定部门一定要提前考虑相关情况，做好上层协调。同时，也可以设置一定的激励方式，比如对于基层干部提出意见后被上级政策制定部门采纳的，在个人年终绩效考核中可以作为评优的加分项，以此来提高干部的参与积极性。最后，政策出台要遵循“集体决策”进行决定，对于前期所收集到的不同群体诉求、不同专家的意见、不同部门之间的利益进行充分的磨合，通过集体决策达成决策共识。

第二节 畅通信息交换渠道

在政策执行过程中，政策制定者、政策执行者、政策目标群体之间所掌握的信息资源的多少、类型是不同的，政策制定者对政策本身内容具有解释权，政策执行者既在一定程度掌握着政策信息，也在执行过程中不断接受来自政策目标群体的信息。因此，畅通的信息交换有助于使政策信息在三者之间进行传递，实现政策的顺畅执行。

一、政策主体与客体的信息交换

在政策执行中，政策制定者、执行者为政策的主体，而政策目标群体则是政策的客体。随着公民意识的觉醒，政策目标群体不再只是政策的被动接受者，而是会主动参与到政策执行中来，表达自己的诉求，提出对政策的看法，他们对于政策的接受度、认可

度直接影响着政策是否能够顺利推动，畅通政策执行者与目标群体之间的信息沟通渠道能够有助于及时发现政策在执行过程中的问题，对政策进行调适。

一是健全政策传播机制。在政策执行过程中，政府与公众所掌握的信息资源是不一致的，政府凭借自身的公权力掌握着绝对的信息资源，而公众处于相对弱势方。通过政府的政务公开，能够实现信息由政府流向公众，扩大信息资源的社会化。政府应该按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定，主动公开相关政策信息。此外，也要加大宣传力度，政策制定后不可能被政策目标群体自动感知，只有通过广泛的宣传，才能让更多目标群体了解。除了政府官方网站、报纸、电视等传统宣传渠道外，也要主动顺应新形势利用微博、微信等自媒体进行宣传，用公众喜闻乐见的方式对相关的政策进行解读，方便公众能够更好地理解政策内容，增强对政策的认同。同时，政府可以利用大数据平台对政策目标群体进行筛选后，通过政务短信主动向其推送政策，能够更加精准匹配政策享受人群。

二是建立政策反馈机制。对于一项新政策的出台，必然充满了各种未知和不确定性，政策制定者虽然会在事前假设各种可能遇到的情况，但不可能百分之百穷尽。而政策目标群体作为直接受益者，在执行过程中会有自己的想法和意见。除了在制定过程中要听取公众意见外，在执行阶段也要建立起反馈机制，让公众能够及时反映问题。首先，政策执行者要做好政策咨询解释工作。对于政策目标群体反映问题要及时进行收集，分类汇总，找到共性，以便更好地向上级部门进行反馈。其次，要畅通政策制定者和政策目标群体之间的沟通渠道。除了主动公开部门电话、邮箱外，在政策出台后，应同步在政府的官网或各客户端平台账号开通反馈渠道使政策制定者能够更直观地了解到当前政策存在的问题，掌握一手信息。最后，利用好政府热线平台。政策本质上是国家和政府对社会公共利益进行权威性分配的过程，在分配利益的过程中，必然会造成一部分群体无法享受政策红利。对于这部分群体的诉求，政策制定者也应该关注，要充分利用 12345 热线、市长信箱等公共服务平台，主动搜集政策目标群体的利益诉求，分析对比现阶段的政策内容与无法享受政策群体的差距，重新研判，思考政策在制定过程中是否存在漏洞，若确实存在，也要对政策进行渐进调整和修改。

二、上下级部门间的信息交换

上级政策制定者与下级政策执行者分别扮演着管理者与被管理者的角色，要想政策

顺畅执行，一定要协调好双方之间的关系，畅通上下级间信息交换的渠道，才能让上级了解下级的执行困境，帮助其及时解决。

一是做好政策培训工作。政策出台后，上级部门进行政策部署时，可以采取线下或者线上集中培训的方式加大对于政策执行者的培训力度，提高执行主体对于政策的全面掌握，除讲解政策文件以及执行过程中注意的问题外，也要通过主动听取他们对当前政策执行环境及配套资源的看法，充分记录，做好必要的政策配套设施，给予下级充分的支持。

二是日常沟通回复要及时。在政策执行过程中，下级部门可能会面临着各种疑难问题，上级部门要给予执行部门一定的自由裁量权，鼓励和锻炼下级业务部门独立处理业务问题的能力，能够独当一面。但也要出台负面清单，告知执行者哪些情况不能进行变通。此外，要充分利用好内部沟通群、微信群等方式，当下级部门在业务受理过程中出现超越职权的问题向上请示汇报时，上级部门要及时进行回复和给予业务指导，减轻基层的执行负担。

三是要做好工作调度。上级部门可以将政策执行者集合起来，定期召开业务座谈会、恳谈会，通过开诚布公的方式，让执行者主动反映在执行中的存在的共性问题，列举案例、摆事实，并与基层同事沟通协商解决的方式，积极听取有效建议。

第三节 凝聚“行政共同体”

受体制机制等相关因素的影响，上下级政府（部门）间会存在利益的分歧。这些利益诉求可能跟政策执行的目标一致，也可能背道而驰，如果不能及时解决矛盾，协调利益关系，那下级政府（部门）必然会产生私自变通，带来政策隐患。从案例中可以得出政策，要想顺利执行，需要建立科学的激励和问责机制，使上下级政府（部门）拧成一股绳，组成“行政共同体”，才能凝聚共同政策目标，达成执行共识。

一、强化激励调动干部

在政府目标责任制的绩效考核下，完成数据指标成为上级政府（部门）考核下级政府（部门）工作的主要方式。所以，在不同层级政府（部门间）既存在共同利益，也有着冲突。一旦指标制定得不合理，下级无法顺利实现就会在完成指标的过程中产生各种

消极变通行为。如果指标制定合理,要想下级最大限度发挥主观能动性,就要做好绩效考核结果的应用,强化对基层干事人员的激励措施,才能调动干部干事创业的热情。

一是要做好精神激励。在精神文明奖取消的背景下,要积极探索新的精神激励的方式。比如,对干事中表现积极,取得优秀成果的基层组织和干部授予年度优秀组织或标兵称号,并以此作为单位评优或个人晋升的加分项,优先考虑这类干部的提拔和晋升。此外,也要强化对下级干部的日常关心。通过定期开展谈心谈话活动,了解基层干部在工作和生活中的困难,给予帮助和解决。同时用好工会组织的力量,可以通过开展各种基层干部喜闻乐见的文娱活动、素质拓展训练等,缓解工作压力,增强组织的凝聚力,提升干部的归属感。

二是要做好晋升激励。加大对基层干部的提拔力度,要拿出一定比例优先考虑提拔干事认真、努力的基层干部,打破基层工作人员的晋升“天花板”,使基层人员能够向上流动,而不是在基层“躺平”;对于事业编制人员也要充分利用好综合管理岗、专业技术岗、工勤岗各自的优势,把肯干事、能干事、干成事的基层干部作为优先晋升或聘用的对象,让其获得应有的薪酬待遇回报。在日常工作中,可以实行内部轮岗,打通上下的交流通道,让基层干部有机会进入上级部门工作,也可以让上级干部进入基层一线,直面群众,感受基层干部工作的不易。在轮岗中实现上下级干部的流动,使其换位思考,增强对彼此的工作理解,避免产生岗位倦怠。

三是要做好物质激励。在发放绩效考核奖励时要充分考虑到当地的经济发展和物价水平,制定科学的奖励标准,才能最大限度实现激励的效果。此外,也要注意向基层一线干部、吃劲岗位倾斜,适度拉开激励差距,从而调动基层工作人员的工作积极性。同时,在进行物质激励时要强化“一荣俱荣,一损俱损”的理念,更好地凝聚“行政共同体”,这点在“条条”管理体制的上下级间比较容易实现。但对于“条块”属地化管理的政府中,由于人员编制、奖励等都跟随当地“块级”政府,“条级”部门对基层人员的控制性较差。此时,可以充分发挥绩效奖金内部差异性的优势,形成单位内部激励梯次结构,拉开内部人员的激励差距,打破“大锅饭”平均主义的模式。比如,在街道办事处或乡镇,对于完成上级部门工作考核评优秀的基层工作人员,将其工作完成度与绩效挂钩,在发放考核奖时可以优先考虑将其作为单位内部“优秀”员工,多发一部分,通过这种方式将“条块”管理体制下的员工更能实现跟上级业务部门的利益捆绑。

二、精准问责保护干部

在上文中笔者分析了干部在干事中会面临上级问责、舆论问责等多方面的风险，所以上下级会组成“避责共同体”，通过此方式来降低问责的风险。因此，只有明确权责，并根据实际情况做到精准问责，用“容错纠错”机制保护干部，才能有效避免干部因避责所造成的政策执行偏差。

第一，明确权责，避免“甩锅”。科层制理论认为，要在不同职位上明确对应的职责，做到权责匹配。但当前却存在“权责倒置”的情况，基层人员的权力少但是却承担着与其权力不匹配的责任，所以很多基层干部产生了“多干多错、少干少错、不干不错”的思想，一遇到问题就找上级，进行“反向避责”。要解决基层权责失衡的问题，就要明确各级的权力和责任，避免层级间的互相“甩锅”。出台权责清单，划分好不同层级政府以及部门间的权力和责任边界，避免上级过度向下级施压，出事就找基层“替罪羊”，让基层“背锅”的行为产生；推动基层治理中心下移的过程中也要加强基层扩权，实现工作下放基层的同时也要同步权力的下放，将更多的财权、事权放给基层，解决基层“有事无权”的工作困境。

第二，精准问责，把握范围。问责的目的不仅仅是起到震慑惩罚作用，也是为了敦促政府其他工作人员遵守规定，更好地提升管理的质量和服务水平。“过度问责”“一刀切”式问责，不但无法起到问责的作用，反而会造成高压的政治环境，诱发更多基层避责行为的产生。因此，要建立精准、科学、有效的问责制度。首先，要做好责任评估。秉持实事求是的客观原则，在充分调查的基础上弄清楚事情发生的主观原因、客观原因进行综合研判分析，并根据损害程度认定主要、次要责任，充分考虑不可控的因素，避免“一片式问责”。其次，要保证问责的公开、透明。将事件发生过程、产生原因、责任的分配、处理的措施进行公开，警醒教育其他干部，也要借此机会让干部们充分感受到组织“不唯上、只为实”的问责态度，不让干部寒心。最后，要建立申诉救济途径。对于问责干部也要畅通申诉渠道，对不当问责要高度重视及时纠正，保护每一个干部的合法权益，提升问责的公信力。

第三，保护干部，健全“容错纠错”机制。一方面，容错纠错的免责机制能够保护基层干部干事创业的热情，进行大胆的创新。尤其是在政策的执行过程中，政策执行者利用手中的自由裁量权进行合理的政策变通是要鼓励和支持的，让其有敢于做出积极政

策变通的勇气。如果基层干部“谈改色变”，一有失误就进行问责，那么会造成干部完全的教条主义、文本主义执行政策，不但效率低下，甚至会产生更多的矛盾和冲突，严重时会造成舆情上访事件。另一方面，也要注意“容错纠错”绝不等同于不问责。对于不属于容错范围内、因个人变通行为造成严重损害的干部，必须进行严肃追责。因此，要出台“容错纠错”负面清单，明确哪些错误可以“容”，哪些错误可以“纠”，让容错制度化、可视化。

第四节 强化政策执行跟踪

政策执行过程中要强化执行跟踪，对政策变通要加强反馈监督，及时进行风险评估，对于合理、合法有助于政策执行的变通要达成执行共识，而对于那些存在问题甚至异化的变通行为要及时纠正，确保政策执行的安全和高效。

一、加强政策执行反馈监督

对政策活动进行监督是为了能够对政策主体的权力运用进行制约，有助于政府工作人员能够及时发现政策活动中的副作用，出台相应的办法解决。

一是充分发挥人民代表大会的监督作用。作为国家权力的代表机构，人大监督是国家最高层级的监督，具有最高的法律效力。现阶段，人大监督的主要职责是在每年的人大会议上，听取并审查政府工作报告、国民经济与社会发展的执行状况及政府的财务决算（草案）和决算报告等。然而，在会议结束之后，由于代表们重新回到了自己的工作岗位，他们在监督方面的作用相对较弱，并且在某些政策执行阶段对社会情况和公众意见的收集也相对不足。通过对人大制度进行改革，实现人大代表的专职化并建立专门的监督委员会，可以更有效地发挥人大的监督职能。

二是强化政府内部监督，发挥审计、纪检、监察等部门的主体作用。纪检、监察等部门可以对辖区内各部门的政策执行情况进行巡视，重点检查政府部门在执行政策过程中是否符合文件规定以及工作人员是否存在“吃拿卡要”行为。尤其是对于一些涉及资金发放的重大民生领域的政策执行情况要进行全覆盖的专项审计，监督政府使用的每一笔资金，及时发现政策资金使用的风险隐患及问题，敦促相关部门进行整改。

三是引入公众舆论监督。公众监督对于政策活动来说是一种非常有效的民主监督形

式，能够充分发挥公众参政议政的热情。政府要畅通信访举报等民意表达机制，高度重视群众的来信来访工作，除了利用市长热线、邮箱进行反映外，也可以在政策受理的服务大厅门口规避摄像头处设立举报或批评建议信箱，能够让公众更便捷地表达自己的诉求和意见。

二、做好政策变通风险评估

政策在执行过程中发生变通后，上级部门要树立风险辨别意识，对变通的政策进行风险评估，对于会造成严重背离政策目标，产生异化的变通及时纠正；对有助于政策执行的灵活变通也要规范变通程序，降低政策执行变通者的风险。

第一，增强政策变通风险辨别。风险评估的核心是对各方利益的甄别。政策执行变通过程中，要对变通后面临的潜在风险进行判断和预测。政策变通后主要面临着以下几类风险。一是因变通造成的政策目标群体利益的受损。二是变通后造成政策执行者的利益受损。三是变通后造成政策环境变化可能导致政策终结。因此，政策执行者要在政策变通前充分考虑到上述风险带来的危害后再决定是否进行变通。

第二，对变通行为进行科学的评估。对于政策执行过程中发现的变通行为，上级部门不要“一棍子打死”，拒绝下级执行部门的任何变通行为，而是要针对变通行为是否合理、是否合法、是否可用性等多个方面进行综合分析研判，并反思在政策制定过程中是否没有考虑到相关因素，最终对于基层变通的行为进行定性。

第三，通过集体决策规范变通程序。上级部门在对变通行为评估完成之后，根据不同类型的变通采取相应的措施。对于评估后已经产生或即将恶劣影响的变通行为，要对相关工作人员启动严肃问责和追究；对于下级有利于政策执行的灵活变通行为，要充分重视形成议题，通过集体讨论或咨询专家智库等方式，进一步完善变通的内容，通过集体决策公开变通内容，使变通合法化。

结 论

基层有效的政策执行能够使政策发挥其最大效用，释放政策红利，惠及民生。本文通过构建政策执行中的“共识型变通”研究分析框架，以 Q 市 S 区人社局创业人员房租补贴为例，对 S 区创业人员房租补贴执行过程进行研究，得到以下结论：

政策执行过程中，基层政策变通执行的现象普遍，不仅存在学者探讨的“消极式”变通，基层执行者选择“隐蔽的”方式去对抗上级的政策内容；还存在积极的“共识型变通”，通过上下级的互动合作，达成执行共识，共同为政策修正“出谋划策”，使政策更加顺畅执行。

在压力型体制下，如果基层执行政策过程中缺乏一定的减压机制，就会造成政策的走样执行，出现政策执行偏差。而“共识型变通”产生根本原因是上下级部门因利益一避责机制凝聚而成的“行政共同体”。因此，上下级部门利益共享，责任共担，能通过达成执行共识有效解决政策执行中的困难，而非“消极式”变通。

通过对“共识型变通”的研究，笔者认为，不能把“政策执行偏差”的责任主体简单归于政策执行者，在政策过程中上级部门的引导和对政策的修正也起着重要作用，其中也暗含优化基层政策执行的路径：第一，政策制定期间要通过“开门”引入多方参与，通过“磨合”解决内部分歧，才能最大限度保证政策的科学性；第二在政策执行过程中上下级部门间要畅通沟通渠道，出现问题及时解决；第三，要强化激励，调动干部干事创业的积极性，也要精准问责，保护基层干部；第四，要加强对政策执行过程中的监督，并对基层在政策执行过程中的“变通风险”进行评估，取合理之处，去违规之处，降低产生政策执行偏差的可能性。

参考文献

一、中文文献

- [1] 艾云.上下级政府间“考核检查”与“应对”过程的组织学分析——以A县“计划生育”年终考核为例[J].社会, 2011(03): 68-87.
- [2] 陈家建,边慧敏,邓湘树.科层结构与政策执行[J].社会学研究, 2013, 28(06): 1-20.
- [3] 陈振明.政策科学: 公共政策分析导论[M].北京: 中国人民大学出版社, 2003: 272-273.
- [4] 陈振明.政策科学[M].北京: 中国人民大学出版社, 1998: 37.
- [5] 崔晶.“运动式应对”: 基层环境治理中政策执行的策略选择——基于华北地区Y小镇的案例研究[J].公共管理学报, 2020, 17(04): 32-42.
- [6] 邓大才.反向避责: 上位转嫁与逐层移责——以地方政府改革创新过程为分析对象[J].理论探讨, 2020(02):157-162.
- [7] 丁煌.利益分析: 研究政策执行问题的基本方法论原则[J].广东行政学院学报, 2004(03): 27-34.
- [8] 方珂,张翔,蒋卓余等.从“自保式执行”到有效治理——地方自主性实践的制度路径转换[J].社会学研究, 2023, 38(02): 158-181.
- [9] 费孝通.乡土中国[M].青岛:青岛出版社, 2019: 49.
- [10] 耿曙,陆媛静.编外用人模式与基层弹性治理: 基于组织风险视角的分析[J].社会发展研究, 2023, 10(04).
- [11] 韩志明.街头官僚的空间阐释——基于工作界面的比较分析[J].武汉大学学报(哲学社会科学版), 2010, 63(04): 583-591.
- [12] 韩志明.街头官僚的行动逻辑与责任控制[J].公共管理学报, 2008(01): 41-48.
- [13] 贺东航,孔繁斌.公共政策执行的中国经验[J].中国社会科学, 2011(05): 61-79.
- [14] 胡怀亮.街头官僚理论与我国基层公务员的自由裁量权[J].兰州学刊, 2005(02): 227-228.
- [15] 霍海燕.当前我国政策执行中的问题与对策[J].理论探讨, 2004(04): 87-90.
- [16] 蒋晨光,褚松燕.街头官僚研究综述[J].国外社会科学, 2019, (03): 59-68.
- [17] 李晓飞.行政发包制下的府际联合避责: 生成、类型与防治[J].中国行政管理, 2019, (10): 94-100.

- [18] 李旭琴.街头官僚在公共政策执行中的偏差及矫正[J].北京工业大学学报(社会科学版), 2009, 9(03): 50-54.
- [19] 凌争,吴金兴.“隐性控制”下的垂直管理部门自主性研究——兼论垂直管理下政府间条块关系的嬗变[J].公共管理学报, 2023, 20(01): 31-45.
- [20] 刘骥,熊彩.解释政策变通: 运动式治理中的条块关系[J].公共行政评论, 2015, 8(06): 88-112.
- [21] 刘鹏,刘志鹏.街头官僚政策变通执行的类型及其解释——基于对H县食品安全监管执法的案例研究[J].中国行政管理, 2014(05): 101-105.
- [22] 刘伟.政策试点: 发生机制与内在逻辑——基于我国公共部门绩效管理政策的案例研究[J].中国行政管理, 2015(05): 113-119.
- [23] 刘祖华.村头官僚、政策变通与乡村政策的实践逻辑——村干部政策角色的一个解释框架[J].甘肃行政学院学报, 2008(02): 25-31.
- [24] 宁骚.公共政策学[M].北京: 高等教育出版社, 2003: 369-392.
- [25] 钱再见,金太军.公共政策执行主体与公共政策执行“中梗阻”现象[J].中国行政管理, 2002(02): 56-57.
- [26] 任丙强.地方政府环境政策执行的激励机制研究: 基于中央与地方关系的视角[J].中国行政管理, 2018(06): 129-135.
- [27] 荣敬本.变“零和博弈”为“双赢机制”——如何改变压力型体制[J].人民论坛, 2009(02): 28-29.
- [28] 商亮.构建和谐的政策执行环境[J].管理观察, 2009(06): 192.
- [29] 桑玉成,刘百鸣.公共政策学导论[M].上海: 复旦大学出版社, 1991: 44.
- [30] 滕尼斯.《共同体与社会》[M].北京: 商务印书馆, 1999: 71-75.
- [31] 王汉生, 王一鸽.目标管理责任制: 农村基层政权的实践逻辑[J].社会学研究, 2009, 24(02): 61-92.
- [32] 王洛忠,李建呈.政策执行缘何走样? ——基于L市大气污染防治攻坚战的案例研究[J].理论探讨, 2020(05): 152-159.
- [33] 王浦劬,赖先进.中国公共政策扩散的模式与机制分析[J].北京大学学报(哲学社会科学版), 2013, 50(06): 14-23.

- [34] 王绍光,樊鹏.中国式共识型决策:“开门”与“磨合”[M].北京:中国人民大学出版社,2013.
- [35] 吴少微,杨忠.中国情境下的政策执行问题研究[J].管理世界,2017(02):85-96.
- [36] 新华社.习近平.《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》[EB/OL].(2019-11-05)[2023-9-12].http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/05/content_5449023.htm?trs=1.
- [37] 薛立强,杨书文.论中国政策执行模式的特征——以“十一五”期间成功关停小火电为例[J].公共管理学报,2011,8(04):1-7.
- [38] 杨金键,施远涛,胡道影.街头官僚行为的行政伦理控制探析[J].云南行政学院学报,2010,12(03):37-40.
- [39] 叶娟丽,马骏.公共行政中的街头官僚理论[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2003,(05):612-618.
- [40] 叶托,李金珊.公共政策分析:概念、视角与途径[M].北京:科学出版社,2010:186.
- [41] 尹振东.垂直管理与属地管理:行政管理体制的选择[J].经济研究,2011,46(04):41-54.
- [42] 张翔.“行政共同体”:对城市政府结构化过程的一种解释[J].学术月刊,2018,50(06):67-77.
- [43] 张翔.基层政策执行的“共识式变通”:一个组织学解释——基于市场监管系统上下级互动过程的观察[J].公共管理学报,2019,16(04):1-11.
- [44] 张新文,陆渊.“土政策”:基层治理创新中的消极策略?——一项多案例的研究[J].学习与实践,2022(10):99-110.
- [45] 中华人民共和国中央人民政府.国务院公报.《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》国办发〔2015〕32号[EB/OL].(2015-6-11)[2023-9-20].https://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2883221.htm.
- [46] 中华人民共和国中央人民政府.国务院公报.《国务院办公厅关于发展众创空间 推进大众创新创业的指导意见》国办发〔2015〕9号[EB/OL].(2015-3-03)[2023-9-20].https://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2835233.htm.
- [47] 周飞舟.政府行为与中国社会发展——社会学的研究发现及范式演变[J].中国社会科学,2019(03):21-38.
- [48] 周黎安.行政发包制[J].社会,2014(06):1-38.

- [49] 中央政府门户网站.大众创业、万众创新全记录(2013—2015年)[EB/OL].(2014-12-29) [2023-9-10]. https://www.gov.cn/xinwen/2014-12/29/content_2798382.htm.
- [50] 周雪光,练宏.政府内部上下级部门间谈判的一个分析模型——以环境政策实施为例[J].中国社会科学, 2011(05): 80-96.
- [51] 周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].开放时代, 2009(12): 40-55.
- [52] 周雪光.中国国家治理的制度逻辑[M].北京:生活·读书·新知三联书店, 2017: 38.
- [53] 周振超.打破职责同构:条块关系变革的路径选择[J].中国行政管理, 2005(09): 103-106.
- [54] 庄垂生.政策变通的理论:概念、问题与分析框架[J].理论探讨, 2000(06): 78-81.

二、英文文献

- [1] Goggin, M.L., et al., Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation[J]. *American Political Science Association*, 1990, 85(1):324.
- [2] Goggin, M.L., et al., Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation [M]. *New York: Harper Collins*, 1990:32.
- [3] Lipsky, M. Street-Level Bureaucrats: Dilemmas of the Individual in Public Services[M]. *New York: Russell Sage Foundation*, 2010:3.
- [4] Matland, R.E. Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation[M].*Journal of Public Administration Research and Theory*, 1995, 5(2):145-174.
- [5] Mclaughlin, M. Implementation as Mutual Adaptation: Change In Classroom organizations Social Program Implementation[M].*New York: Academic Press*, 1976: 167-180.
- [6] Sabatier, P.A. and H.C. Jenkins-Smith, Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach[M].*Boulder, Colo: Westview Press*, 1993:123-272.
- [7] Sabatier, P.A and D. Mazmanian, The Conditions of Effective Implementation: A Guide to Accomplishing Policy Objectives[J].*Policy Analysis*, 1979,5(4):481-504.
- [8] Smith, T.B. The Policy Implementation Process[J].*Policy Sciences*, 1973,4(2):197-203.
- [9] Van Meter, D.S. and C.E. Van Horn, The Policy Implementation Process: a conceptual framework[J].*Administration and Society*, 1975,6(4):445-488.

附 录

访谈提纲

一、访谈说明

您好，感谢您在百忙之中抽出时间参加我的访谈！我是山东大学政治学与公共管理学院政治学专业的一名研究生。我正在进行一项有关政府部门政策执行变通的理论研究，本研究也是我的硕士学位论文的重要内容，希望得到您的支持和配合。

本次访谈得到的数据资料，仅用于我的学术研究和论文写作，不会以任何形式扩散。且本人承诺访谈相关内容和信息在研究中均做匿名处理！此外，您的独立意见和建议对本研究十分重要。本研究当且仅当在获得您的同意后才会在论文中引用您的访谈资料。

感谢您的配合！

承诺人：XX

联系方式：XXXXXXXXXX

二、访谈提纲

（一）政府人员访谈提纲

第一部分：基本情况

1. 请您简单介绍下您目前的职务和所在部门的工作职责。
2. 请简要介绍一下您在执行创业人员房租补贴过程中的主要职责。

第二部分：具体情况

1. 在执行房租补贴过程中您是否遇到过政策执行障碍？若有，请您对此进行分享。
2. 在执行房租补贴过程中面对这些障碍，您的解决方式是什么？
3. 在政策执行时您是否会与上级（下级）部门进行互动？主要途径是什么？
4. 您认为在执行房租补贴政策时是否有“政策变通”的行为？您认为是什么原因造成的这种变通？
5. 若政策执行时存在变通行为，您认为上级（下级）部门能否察觉并与您达成一致共识？若上下级部门能够达成共识，进行变通，您认为主要是是什么原因造成的？
6. 您对政策执行中政策变通行为持何种态度？您认为如何才能规避政策执行中的过度变通行为？

（二）政策享受者访谈提纲

第一部分：基本情况

1. 请简单介绍一下您的创业经历。
2. 请简单说一下您对 S 区创业人员房租补贴这一政策的看法。

第二部分：具体情况

1. 您是何时享受的创业人员房租补贴？
2. 您是从什么渠道得知这项政策的相关信息的？
3. 在政策申请过程中，申请的流程是如何的？
4. 在政策申请过程中您遇到过什么困难？如果遇到您是怎么解决的？
5. 在申请房租补贴的过程中您是否听说或直接感受到政府工作人员存在政策变通的行为？若有，您对于这种行为持何种态度？
6. 您认为政府工作人员如何才能规避政策执行中的过度变通行为？